博雅模拟联合国社校内会

背景文件

欢迎辞

尊敬的各位代表：

展信佳！

联合国难民署的主要目的是保护难民的权利和健康。其努力确保每个人有权在另一个国家寻求避难，找到安全的避难所和自愿回国。除了帮助难民返回该国或在他国定居，联合国署还寻求永久性解决他们的困境。在五十多年内，该机构已帮助大约 5000 万人重新生活。截止 2023 年，有 1.8 万余名工作人员在 130 多个国家帮助着难民寻求庇护者，境内流离失所者、无国籍人士及返国人士。

联合国难民署 6 月 16 日发布的《2021 全球趋势报告》显示，到 2021 年底，全球因战争、暴力、迫害和侵害行为而流离失所的人数达到 8930 万人，比去年同期增长 8%，是 10 年前的 2 倍多。去年以来，俄乌冲突引发二战以来扩散速度最快、规模最大的被迫流离失所危机，非洲、阿富汗等地的暴力事件及持久冲突也导致该数字急剧攀升，首次突破了 1 亿关口。联合国儿童基金会最新调查数据显示，截至 2021 年底，因冲突、暴力和其他危机而流离失所的儿童人数达到 3650 万，创二战以来新高。

这些令人痛心的数字令全球舆论哗然。美国之音 6 月 16 日刊文称，因战争、迫害而流离失所的人数创历史纪录。根据美国有线电视新闻网（CNN）6 月 16 日的报道，国际救援委员会主席兼首席执行官大卫·米利班德将“1 亿”的数字描述为“令人震惊的标志”，标志着“全球的失败”。他进一步警告称，“如果不采取紧急行动，这将是流离失所的人数增加的前奏。”

联合国秘书长古特雷斯在第 77 届联合国大会第 58 次全体会议上强调:联合国目前所有优先事务的核心是建立一个更安全、更和平、更可持续的世界。作为联合国工作的重要推动者，联合国难民署有必要为世界的持续发展贡献自己的力量。

我们期待着所有伙伴的思考和发声，共同为可持续发展目标与安全、和平、可持续的世界的实现贡献自己的力量。

第十届博雅模拟联合国大会

全体学术团队

委员会介绍

难民问题是当今国际社会面临的重要问题之一，它不仅困扰着产生难民的国家，而且对涌入难民的邻近地区乃至整个世界，都影响极大。自 20 世纪中期以来，联合国难民事务高级专员公署（UNHCR，简称为联合国难民署）就一直是救援难民的最重要的国际组织。

一、联合国难民署的艰难历程

联合国难民署成立于 1950 年 12 月 14 日，并于次年 1 月 1 日开始工作。它当时的主要任务是处理欧洲二战之后的难民问题。50 年代初期，缺乏资金和美国的不合作，是它遇到的最大问题。从联合国难民署的第一位专员上任起，就提出设立“联合国难民紧急基金”，但都因美国作梗而失败，直到 1954 年联合国大会才通过决议，设立了“联合国难民基金”，美国此时也希望把联合国难民署作为反对苏联集团的力量而开始给予支持，并于 1955 年首次向联合国难民署捐赠了 50 万美元。在来自美国的阻力减小之后，“联合国难民基金”很快得到其它国家的支持，并迅速收集到 1450 万联合国美元的经费，为联合国难民署的工作带来生机，使之能够有效地进行国际难民救助工作。

50 年代后期，随着美苏争霸的范围扩大到亚非地区，第三世界国家反对殖民主义、帝国主义斗争的发展，以及一批第三世界国家进入联合国，苏联和不少亚非国家都相信联合国难民署在解决国际难民问题上有积极作用，而开始给予它支持。在 1955 年的联合国大会上，苏联首次对于扩大联合国难民署活动的议案投了弃权票，而不是反对票，这也是有史以来第一次关于联合国难民署的议案没有反对票。之后，联合国难民署的活动广泛开展起来。

联合国难民署成立后的第一次大规模活动，是介入 1956 年的匈牙利事件。虽然在处理国际难民的问题上，意识形态之争为联合国难民署的活动打上了深深的政治烙印，但它还是力求从人道主义的角度，尽量公正地处理这些问题。联合国难民署的贡献和作为，为自己赢得了声誉，得到国际社会的广泛承认和接受，它开始成为一个超越意识形态，以人道主义为宗旨，救助世界各地难民的重要国际组织，难民问题也开始成为引起国际社会广泛重视的一个问题。1958 年，联合国大会授权联合国难民署帮助解决阿尔及利亚在反对欧洲殖民主义、争取民族独立斗争中出现的难民问题， 这也是联合国难民署首次向第三世

界国家提供难民救助 。1959 年 ,联合国呼吁各会员国为解决难民问题而努力 ,并将这年定为“国际难民年”,难民问题开始成为一个世界性的问题 ,联合国难民署的工作范围也开始跳出东西方对峙的地区 ,进入南北差异造成的新的难民问题的领域 ,并进行了不懈的努力 。在 50 年代末以前 ,联合国难民署的每一项活动都要得到联合国大会的批准 ,设立相关机构 ,造成繁文缛节 ,诸多掣肘 。1959 年之后 ,联合国大会扩大了它的权限 ,授权它通过在各地设立公署机关 ,处理各项事务 ,从而有了较大的自主权 。进入 60 年代 ,1951 年订立的《难民地位公约》规定的时效面临到期 ,1961 年任专员的费利克斯·施尼德尔 ,致力于将联合国难民署的职能持久化 ,并拟定出一份新的公约 。1967 年 ,新公约草案被各国签署 ,联合国难民署得到了更多国家的支持 ,包括 1951 年没有签署难民公约的美国也终于认可了它的存在 。这一公约草案最终确立了联合国难民署在国际难民援助工作上的地位和作用 。

60 年代之后 ,联合国难民署的工作重点转移到了非洲和亚洲地区 ,对这些地区的难民安置与以往对欧洲难民的处理完全不同 。联合国难民署主要采取就地安置的办法 ,主要目的是使难民能够不增加当地人民的负担 ,不与当地人争夺食品和资源 ,自食其力 ,并发展当地经济 。60 年代在扎伊尔 、布隆迪 、乌干达按此种办法共建立了 100 多个农村难民安置点 ,另外 ,在城市也进行了一些安置 。到 1969 年 ,联合国难民署全球项目资金的约 2/ 3 都用于解决非洲的难民问题 。

70 年代 ,联合国难民署在非洲的主要工作是遣返 。据估计 ,十年中有 1500 万人回到家园 ,非洲的难民有所减少 ,同时 ,联合国难民署还实施重建计划 ,向已回国的难民提供进一步的帮助 。这个时期 ,拉丁美洲的智利 、乌拉圭 、阿根廷出现政局动荡 ,如 1971 年 ,在智利的阿连德政府被推翻之后 ,引起难民潮 ; 又有 1. 5 万巴西难民逃往阿根廷 、巴拉圭 、乌拉圭 。但这个时期最为严重的难民问题是在印度支那 ,为了救助数量庞大的印支难民 ,联合国难民署在曼谷和其它东南亚国家的首都设立了办事处 。

80 年代末以来 ,世界形势显著变化 ,国家内部以及地区性的战争频频发生 ,加上外来势力火上加油 ,越烧越旺 ,大量难民涌现 。难民不仅出现在亚 、非 、拉等不发达地区 ,而且 ,在欧洲也出现了难民潮 。联合国难民署这个时期

的主要任务 ,就是帮助这些难民逃离冲突地区 。例如联合国难民署在 1993 年向“跨国界行动(Cross2Border2Operation) 提供了 1300 万美元 , 帮助 3 万索马里难民回到家园 ,另外还有援助塞浦路斯被迫流离者 、有计划撤离越南难民 、在南中国海清除海盗活动 ,以及向遭受旱灾袭击的埃塞俄比亚难民提供救济等 。

进入 21 世纪后 ,尽管联合国难民署由于一些新问题的出现面临着很大的困难和更加严峻的考验 ,但是 ,它仍然是解决世界难民问题的中坚力量 。

二 、联合国难民署的作用和特点

自成立之日起 ,联合国难民署一直致力于以人道主义为宗旨 ,救助世界各地的难民 。在近半个世纪的历程中 ,它对解决世界难民问题做出了巨大的贡献 ,并在继续做出新的努力 。同时 ,联合国难民署自身也得到发展 。与 1951 年只有一个办事处 , 无固定专职人员 ,年预算 30 万美元相比 ,现在 ,联合国难民署在 120 多个国家中有 5000 多名工作人员 ,年预算达 10 亿美元 ,可以说是有了质的发展 。到目前为止 ,联合国难民署照顾着全世界 2200 万难民 ,其中的 86 %来自发展中国家 ,而亚洲已成为世界上产生和接受难民最多的地区 。

联合国难民署难民事务高级专员由联合国大会选举产生 ,联合国设有一个执行委员会监督高级专员办事处的工作 。联合国难民署的基本项目 、难民保护和其它政策的指导由执行委员会批准 。执行委员会由 64 个国家组成 ,每年在日内瓦召开一次会议 。执行委员会之下是常务委员会 ,每年举行数次会议 。联合国难民署的总部设在日内瓦 ,包括五个部门 :难民事务高级专员办事处 、国际保护部 、行动部 、交流和信息部 ,以及人力资源管理部 。难民署高级专员每年通过经济与社会理事会向联合国大会汇报难民署的工作情况 。联合国难民署的援助活动通常划分为两部分 ,一是一般性援助 ,二是特别援助 。它的执行委员会每年都要准备一份包括全年援助项目的一般性援助的预算案 、紧急支出方案 、以及要求联合国各成员国提供经费以满足当年需要的方案 ,这些费用都是用于它在紧急援助 、自愿遣返 、难民融入当地社会及难民再安置的工作中 。除此之外 ,它还可以应联合国安理会或联合国大会的要求 ,制定特别援助方案 ,对突发的或新的难民问题进行处理 ,所需经费则需吁请各有关国家提供 ,或由

专门的信用基金取得 。联合国难民署的目标是通过为难民和流离失所者提供帮助 ,促进《联合国宪章》的宗旨和原则的贯彻 ,维持国际和平及安全 、发展国际间友好关系 、鼓励尊重人权和基本自由 。

联合国难民署在处理国际难民事务中所起的重要作用 ,一是帮助世界各地的流离失所者 ,如在紧急情况下为他们提供帐篷 、食品 、水和药品等生活必需品 ;二是寻求长久地解决难民问题的方案 。长期以来 ,联合国难民署对难民问题的处理主要有三种办法 ,一是自愿遣返 ,二是就地融合 ,三是重新安置 。但针对亚洲和非洲的难民人数多 、规模大的特点 ,联合国难民署主要是采取在邻国暂时安置的办法 ,再创造条件 ,实行有组织的遣返 ,让难民返回家园重新开始生活 。经过半个世纪的探索 ,联合国难民署在救助难民方面也形成了自己的特点 :

1. 紧急救助与长远解决相结合 。在向难民提供食品 、住所 、饮用水以解决他们紧急的生活需要之后 ,联合国难民署通常会先进行小规模的重建 ,如提供医疗卫生服务 、帮助难民儿童 ,修建学校 、诊所 、修复道路 、桥梁等 ,为遣返难民做准备 。一旦条件具备 ,就进行人道主义遣返 ,并帮助返回的难民修建房屋 ,进行安置 。在资金允许的情况下 ,还向难民提供力所能及的社区服务 、教育和职业训练 。

2. 难民救助行动与防止灾害相结合 。尽管大多数难民问题都是突发性的 ,但联合国难民署也力图防止全球热点地区因大规模人口移动而发生严重危机 。途径之一就是“早期预警系统”,在危机发生之前进行国际监控 。

3. 加强国际合作 。联合国难民署与各国政府 、各区域组织 、国际组织和非政府组织建立了伙伴式的工作关系 。如在处理非洲难民的问题上 ,联合国难民署就得到非洲统一组织的大力协助和支持 。与联合国巴勒斯坦难民救济与工作委员会合作 ,救助巴勒斯坦难民 。同时 ,它与世界粮食计划署 、联合国儿童基金会 、世界卫生组织 、联合国开发计划署 、世界银行和国际红十字会等国际组织紧密合作 ,互相协调 ,为解决国际难民问题做了大量工作 。

开放席位

阿尔及利亚	缅甸	冈比亚	尼日利亚
赞比亚	卢旺达	津巴布韦	阿富汗
中非共和国	肯尼亚	刚果	乌干达
秘鲁	厄瓜多尔	玻利维亚	美国
巴西	加拿大	海地	委内瑞拉
中国	日本	伊朗	菲律宾
以色列	奥地利	葡萄牙	比利时
意大利	塞浦路斯	捷克斯洛伐克	西班牙
瑞典	芬兰	卢森堡	俄罗斯
乌克兰	德国	土耳其	法国
瑞士	马耳他	摩纳哥	英国
荷兰	梵蒂冈	澳大利亚	列支敦士登
罗马尼亚	也门	叙利亚	苏丹
布隆迪	索马里	厄立特里亚	乌干达
巴基斯坦	伊朗	坦桑尼亚	布隆迪

议题浅析

本次会议的议题是“探索难民问题持久的解决方案”，主席团希望各位代表能将目光集中在“持久的解决方案”这一关键词上，在会议上各抒己见以最终达成共识。当今世界使得难民问题无法“持久”解决的原因有许多，下文将从“难民署处理难民问题的主要方式”与“联合国难民署的局限性”这两方面进行阐述。

一、联合国难民署处理难民问题的主要方式

1、自愿遣返

自愿遣返，就是指难民自主决定愿意回国，或者流离失所者愿意回到他们原来的居住地，这的确是一种值得肯定与推广的方式。难民如果愿意返回家园的，应该确保他们在返回原籍后能够正常的享有各项基本权利，所以联合国难民署在难民自愿遣返的过程中要为难民安全和体面地回国创造条件 ；如果回原籍的条件成熟时，应当促进难民的自愿遣返；若是难民自发地采取行动，即使回原籍的条件尚未成熟，也要为难民的自愿遣返提供相应的便利 ；而且为了促成难民的自愿遣返，联合国难民署要积极开展与非政府组织或其他机构的合作 ；还要承担自愿遣返难民的运输和接待工作。尽管难民的自愿遣返是永久解决难民问题的核心，但这需要难民原籍国的政治稳定和经济恢复。

2、就地融合

就地融合，就是指难民在当地定居并且融入当地，它是解决难民问题的重要方式。难民接收国的关心和努力对就地融合非常关键。通常情况下，许多国家不愿意接受大规模的难民，因为大量的难民可能会对其社会、经济和环境等产生不利的影响。还有就地融合需要具备以下的条件 ：难民接收国一定要同意并且支持难民的就地融合 ；就地融合的难民需要有一定的经济生活条件 ；就地融合的难民有获得新的国籍或相当于国籍的权利机会。虽然就地融合可能会给当地的社会、经济和环境等带来一定的冲击，但是，如果国际组织、相关国家和难民本身都以自立和自足为目标积极的进行就地融合，就能很好的实现融合。

3、重新安置

重新安置，就是指对不能自愿遣返或就地融合的难民可以选择重新安置，这

也是一种能够解决难民问题的方式。重新安置即第三国安置，从一个国家到另一个国家的难民安置。难民在不能遣返回国、不能定居在第一接收国或在避难国有危险的情况下，可以选择另一个国家的重新安置。重新安置难民时要考虑其生活保障、身体保护和经济利益等方面，并且对妇女和儿童的利益需要特别关注。重新安置的决定只有在没有其他办法消除对难民安全的威胁时才能做出。在联合国难民署主持下的重新安置有着严格的限制，只能用于符合国际保护规定的难民，在这种情况下大部分难民因被保护国接受而获得长期居留的权利。

二、联合国难民署的局限性

自 2015 年以来，西亚以及北非动荡的局势以及国家内部的战乱频仍使得大量的难民流向欧洲，使欧洲经历了自二战以来的最大一次的难民潮。处于欧洲边境的希腊、意大利等国家在此次难民危机中首当其冲，国内的经济、社会治安遭受了严重挑战。时至今日，欧洲部分国家通过收紧边境政策，加大边境的管控限制难民的进入本国的数量，使得大量的难民难以得到安置。如何保证难民的基本的生存权以及生命健康权也成为处理此次难民危机的一大难题。此次难民危机同样反映出了目前国际难民保护的弊端和不足。

1、难民的定义

关于难民的定义，学者一般将其分为狭义上的难民和广义上的难民，狭义上的难民仅仅是 1951 年《关于难民地位的日内瓦公约》以及 1967 年《关于难民地位的议定书》中所规定的难民，即所谓的公约难民。根据上述公约及议定书的规定，难民是指：有正当理由畏惧由于种族、宗教、国籍、属于某一社会团体或具有某种政治见解（而遭迫害）的原因留在其本国之外，并且由于此项畏惧而不能或不愿受该国保护的人，或者不具有国籍并且由于上述事情留在他以前经常居住国家以外而现在不能或者由于上述畏惧不愿返回该国之人。而广义上的难民不仅仅包括上述的受政治迫害者，甚至还包括了因逃离外来侵略、占领、外国统治或者严重扰乱原住国或国籍所属国秩序的事件的人员及因普遍暴力、国内冲突、大规模侵犯人权的行为而逃离本国的人员，此外《欧盟难民保护指令》甚至将迫害源自国家机构扩展到控制国家或者国家大部分领域的政党或组织，以及非国家政

党、组织或个人，将迫害是由于种族、宗教等原因扩展到性别，从而扩大了难民的内涵，从而也成为难民保护法规的重要补充。但《关于难民地位公约》第一条第 3、4、5 款也对难民的范围作出了限制。同时，联合国难民署于 2003 年发布了《关于国际保护的指导方针》进一步解释了上述两公约的难民身份排除条款，对于难民的范围作出了限制。

2、目前存在的问题

由于国际难民法对于难民保护的依据仅仅是《关于难民地位的公约》以及《关于难民地位的议定书》这两个核心文件，并且由于其他具有拘束力的国际公约的缺失，导致了在难民保护中出现了诸多问题。

（一）难民保护原则与国家主权原则的冲突

根据国际公约以及地区性组织的条约中关于难民保护的原则主要可以分为“国际协作的原则”“不推回原则”以及“不歧视原则”（**“国际合作原则”**是指各国不问在政治、经济及社会制度上有何差异，均有义务在国际关系的各方面彼此合作；**“不推回原则”**是指国家不得以任何方式将难民驱逐或送回至其生命或自由因为他的种族、宗教、国籍、参加某一个社团体或具有某种政治见解而受威胁的领上边界。但如有正当理由认为难民足以危害所在国的安全，或者难民已被确定判决认为犯过特别严重罪行从而构成对该国社会的危险，则该难民不能享受不被驱逐或送回的权利；**“非歧视性原则”**是指在难民扶助行动中，一国在实行某种措施时不得对他国难民实施歧视待遇）。安置难民作为一项人道主义救助措施，其实施的主体还是国家，当一个国家的利益由于难民的涌入而遭受损失时，该国是否有权利拒绝难民的进入则是一个值得思考的问题。在此次难民危机中，位于欧洲边缘的希腊、土耳其等国家由于难民的大量涌入，导致了其本国国内的政治、经济以及社会治安出现了大量的问题。不仅如此，主动接受难民的德国，也由于难民数量的巨大而逐渐收紧了边境政策。有的国家如英国一开始甚至拒绝难民进入本国。如果大规模的难民同时进入一个国家，那么对接受国而言，其国内环境以及秩序将遭受严重的威胁和破坏。但同时，作为公约的缔约国，该国又得承担公约中规定的不推回的义务，从而产生了难民保护原则与国家利益之间的

冲突。在多数情形之下，国家往往会选择“第三条道路”，通过各种政策将难民拒之国门之外，同时又解释自己并未违反国际法的义务。在此次难民危机之中，不少欧洲国家拒绝接受难民进入本国境内。即使是接受难民的国家也拒绝欧盟对于难民名额的摊派。时至今日，“巴尔干通道”的关闭，便得大量难民无法前往西欧国家而滞留在边境，其生存状况堪忧。

（二)公约关于难民的定义过于狭窄

《公约》和《议定书》关于可以认定为难民的前提限制在了种族、宗教、国籍、属于某一社会团体或具有某种政治见解这五种因素。但随着社会的发展，各种因素的相互作用，难民的新形态不断出现，环境难民以及国内流离失所者已经逐渐成为难民的主要的组成部分。但是关于难民的定义却一直处于原来的范围，传统意义上的难民的概念已经无法适应新情况的出现。荒漠化、自然灾害、全球气温升高导致的环境的恶化使得越来越多的人成为环境难民。但是，环境难民并不属于现有的难民保护闲系。由于不满足《公约》和《议定书》关于难民的定义，因环境问题导致无法在本国生存而离开本国前前往他国，很可能由于未经他国的允许进入他国境内而被当作非法移民。其权利非但不能受到保护，反而会受到相应的处罚。环境难民的接受与否完全取决于主权国家的自由裁量，这也不利于环境难民的保护。另一方面，由于国家内部的武装冲突，越来越多的国内流离失所者成为需要保护的对象。国内流离失所者是指被强迫或不得不逃离或离开习惯居住地的个人或群体，他们离开居住地是迫于或为了逃避武装冲突。普遍的暴力情势、侵犯人权的行为或天灾人祸，但他们并未越过国际承认的边界。根据联合国难民署的全球报告，截止到 2014 年底，全球大约有 3200 万的国内流离失所者。根据内部位移监测中（DMC)的数据显示，2015 年全球新增了 278 万国内流离失所者。这些国内流离失所者与《公约》所规定的难民在实质上都需要救助，但是其由于没有越过边境无法满是国际法上对于难民至少具备的两个条件而无法受到《公约》的保护。

（三）难民甄别制度和程序的不完善

《公约》和《议定书》中对于难民甄别的程序没有做具体的规定，而是将这

些具体的措施交由缔约国根据本国的宪法结合自身的实际情况加以确定。虽然联合国难民事务高级专员办事处发布了《甄别难民地位的程序与标准手册》并结合难民署的实践建议各国在制定相关国内法的过程中予以考虑，或在实践中予以执行。但上述的手册并不具备与公约与议定书相同的拘束力。因此在各国的实践很难得到切实的执行。难民问题是由政治因素(国际格局或国内政治局势)所造成的人道主义问题，而难民政策则是国际社会和各国政府从国际政治或本国外交政策出发，为解决这一人道主义问题而采取的政治性措施。国际政治的形势往往会对一国的难民政策产生重大影响。难民的甄别程序也是如此，许多国家会根据本国的政治外交的策略和特点进而制定本国对于难民甄别程序上的具体措施，从而使难民的身份认定演变成政治斗争。虽然不少国家在国内立法中加强了对难民的保护，墨西哥的法律将性别视为迫害理由；阿根廷已开始向可能有其他国际保护需求的、未受承认的难民提供临时保护，还向自然灾害受灾者发放人道主义签证；韩国的将难民审批程序的时间从一年限制到 6 个月之内。但是，难民甄别制度仍然存在着缺陷：决策质量低；相对于难民个人特点类似而上诉成功率高的其他国家，难民确认率过低；经常缺乏正当保障使用加急程序；自动适用与加急程序有关的拘留；无暂停效应的上诉；缺乏获得法律咨询的机会；大量案件积压。此外，《公约》第 1 条第 6 款以及第 32 条第 2 款中关于不推回原则的例外情况只是作了原则性的规定，而给予了缔约国巨大的自由裁量权。对于难民是否足以危害所在国的安全，则完全交由难民居住地的国家决定。

（四）《难民问题全球契约》少有效执行机制

《难民问题全球契约》是 2018 年 12 月 17 日通过的用于保护难民以及帮助难民收容国解决困难的条约。《难民问题全球契约》的重点是加强国家和地方基础设施，以确保这些基础设施既能满足难民的需要，又能满足收容国的需要。使难民能够有尊严地生活在收容国，有机会获得教育，健康和生存的权利，该框架还希望能够帮助难民受益于他们所生活的社区，并引导、鼓励他们为社会和经济福祉做出贡献，它通过东道国政府的领导、动员，合作伙伴投资、启动全面规划来实现这一目标。

对难民来说，自力更生意味着他们能减少对援助的依赖，以使在条件允许时

更顺利地回归家园，同时又能为收容他们的社区创造财富。对收容国来说，他们对有需要的人表现出的慷慨不仅仅是为了体现自己的人道主义关怀，更希望收容难民后促进和加强他们自己的经济发展，或者至少是国家安全可以有基本的保障，不因收容难民而造成本国的秩序混乱《难民契约》所倡导的是难民和收容国双方平等的地位，如果所有国家都拒绝接收难民，国际社会将面临巨大的人道危机，但是如果给予难民过多的特权，又将慢犯收容国的国家主权，给收容国带来巨大的经济和政治压力。

另一方面，难民群体无法融入当地社区，特别是某些宗教极端分子进入收容国后要求当地政府迎合他们的信仰，2018 年 8 月，瑞典多处爆发暴乱，以难民为主的暴徒点燃了近 100 辆车，并向警察投掷石头阻碍执法。瑞典的社会治安在国际排名中一直名列前茅，近年来因为难民问题已经爆发了多次动乱，如果不解决难民与收容国的文化冲突，致使受害者失去理智演变成施暴者，恐怕会更加打击当地居民接收难民的意愿。虽然任何信仰都应该得到尊重，但是收容国不得不考虑宗教入慢对本国文化的影响，双方的矛盾到底该如何调和怎么如何处理难民和国与国的关系，难民和收容国的关系，以及收容国和其他契约签署国的关系《难民契约》并没有给出一个明确的可行性方针，缺少有效执行机制的《难民契约》执行力堪忧，各国还需要在后续会议中商讨更妥当的方针策略，联合国难民署作为作为保护难民的中立国际组织，也需要继续积极推动契约的实施

（五）难民援助资源严重缺乏

长期以来，难民署所需资金与实际资金之间存在巨大差距。其资金几乎完全来源于自愿相款，87%来自各国政府和欧洲联盟，3%来自其他政府间组织，另有 9%来自私营部门，包括基金会，公司和公众，难民署于 1950 年成立时年度预算仅为 300000 美元，但是随着其工作量和救助人口规模的持续增长，其成本也在不断增加。难民署的年度预算在 20 纪 90 年代初为 10 亿美元,随后每年持续提高，并在 2017 年达到 77 亿美元。而在 2018 年 82 亿美元的预算中，最终依靠捐助获得的资金仅仅达到了 55%。妥善处理难民问题必须要借助多方力量，各国都要做好付出一定代价的准备，加拿大在 2016 年接受了重新安置 25 000 名叙利亚难民的计划.每名难民的重新安置费用约为 12,000 美元，将 25,000 名叙利亚难民带到

加拿大就要花费近 3.85 亿美元.安置一名难民所需花费如此巨大，让政府拿出这么多钱进行人道主义援助的确会让国民无法接受.

欧盟各国作为难民重灾区，积极制定了各种政策以应对严重影响成员国利益的难民危机，目前欧盟还在沿用上世纪末《都柏林条例》中规定的“欧洲共同庇护制度 CEAS”对难民进行庇护，CEAS 根据欧盟各成员国的实际情况向各国分配难民，援助核心是欧盟避难、移民与融入基金 AMIF，该基金在 2014 至 2020 年间预算额度高达 31.37 亿欧元，每接纳一名难民，收容国可得到 6,000 欧元的补贴。该制度在过去十几年发挥了至关重要的积极作用，但是随着难民的大量涌入，德国、法国和西班牙都提出要加大难民补贴数额，因为除了基本的住房、食物和卫生健康保障外，收容国还要拿出大量资源来确保难民融入当地文化，基金缺口已经无法得到保障。为了避免难民危机进一步恶化，2015 年 6 月，欧盟委员会从加强欧洲范围内难民安置力度的角度出发，公布了关于欧盟层面的难民安置方案，要求在分配原则基础上，确保向庇护寻求者提供更加安全的途径，并使整个欧洲在提供国际保护方面进行更加公平的责任分配。由于各成员国在历史经历、经济基础、文化传统等因素上存有差异，它们在应对难民危机时的态度和表现也各不相同，欧盟各国仍然需要时间磨合

更令人无奈的是，难民往往无法获得可靠的工作或是不愿意积极就业，难民儿童的基础教育问题也需要基金持续跟进，即便欧盟各国已经投入大量资金，还是没办法完全保障难民医疗，食宿等基本的生理需求，这些率反映出缺乏准备和未来规划的体制缺陷，缺乏适当的立法或政策框架，缺乏充足的资源和系统的基础没办法完全保障难民医疗，食宿等基本的生理需求，这些障碍反映出缺乏准备和未来规划的体制缺陷，缺乏适当的立法或政策框架，缺乏充足的资源和系统的基础设施，缺少持续性的资助来源。如果不采取进一步行动，正如我们从欧洲最近的经验中所了解到的那样，第一收容国缺乏安全对策和生存机会，只会使丧失生计、极端贫穷的避难者进一步逃亡，不可避免地给走私贩运之徒带来商机，导致更多的生命损失或是增加其他国家的安全问题和相关挑战：亦或是引爆难民与收容国居民之间的矛盾并破坏迁徙者对当地政府和相关机构的信心，消磨收容国政府和当地居民的耐心。

（六）联合国难民署对难民后续问题关注力度不够

联合国难民署的主要工作内容是对身处不幸境地的难民提供紧急救助。在紧急救助难民方面，难民署积累了十分丰富的经验，救援行动也卓有成效。然而，仅靠紧急援助显然无法有效应对日益严峻的难民问题，难民被自愿遣返或异地安置后能否得到有效的保护和安置，难民的权利能否得到切实的尊重和保护，这些后续问题能否顺利解决关乎永久解决难民问题这一目标能否实现。然而，由于自身能力的限制，难民署很难长期、持续地关注被自愿遣返、就地融合和重新安置难民的后续生活。这种持续性关注的缺乏，不利于难民署的作用的进一步发挥，也不利于推动难民问题的持久解决。

难民问题一直是国际社会面临的一大难题，这个难题不仅需要人道主义援助的解决，更需要政治方案的解决。联合国难民署致力于为难民提供人道主义援助，努力加强各国

沟通和区域协调，在全球层面开展国际合作，提供难民的相关信息和难民问题的解决方案，并制订长久的难民安置计划等，但也必须认识到联合国难民署因其自身性质和能力而具有的局限性。因此，联合国难民署如何有力解决难民问题，任重而道远。

三、关于加强难民保护的思考

1、缓解难民与收容国的宗教矛盾。数百万人因宗教原因被迫逃离本国，某些宗教少数群体除了面临歧视和迫害还有种族毁灭的危险。依笔者所见，单纯靠基金补助分配难民恐怕无法解决根本的文化冲突，基于宗教信仰的文化冲突往往是持续且顽固的，一个人不可能轻易改变信仰，宗教原因所带来的矛盾往往不可调和，建议在进行难民配额的时候，除了考虑收容国的经济和政治环境，更应该优先考虑宗教因素，尝试给予与难民相同信仰的国家补助，使他们帮助欧盟收容宗教难民，或许比欧盟内部消化更加见效，

另一方面，很多难民为了寻求更好的生活条件，不借长途跋涉从地中海偷渡到欧洲各国，然而宗教信仰的差别导致穆斯林难民难以有效融入当地生活，部分宗教极端分子以宗教信仰为由拒绝遵守收容国法律，甚至会引发收容国的政治危

机。这里为主权和人权拥有同样的地位，过分强调难民的保护会忽视收容国的主权宗教信仰应该得到尊重，但是一旦难民逃入他国，必须遵守该国法律和政府管制。在难民进入的的过渡观察期，联合国难民署可以作为第三方进行担保，只有通过身份审查和过渡期观察的难民才有资格获得庇护

2、建立难民流动收容机制

数据显示，大约四分之一的难民能够在不超过五年的时间内返回自己的祖国。无法安全返回家园或无法融入当地社会的难民应该在五年截止点前重新安置到另一国,这样收容国将不会面临无限期收容难民的困境。对于那些无法回家的人来说，将难民与所在地区联系起来的保护制度能够减少当地人民和难民的冲突，避免给双方都带来伤害。首先这对难民更好。难民不必冒着生命危险才能获得可靠的保护，因为他们将以同样的机会获得同样的权利。而且最重要的是，每个难民部能在合理的一段时间内得到持续稳定的生活保障，**各国在接下来举行的会议中可以讨论此制度的细节。**

可能也有人会批判难民流动收容制太功利，认为这种做法把难民当成了一个皮球，在不同国家之间相互传球的行为似乎把难民当成了一件可以转卖的商品。但是，第一,此制度流动的前提是难民在第一收容国五年后不能安全回到国籍国且无法融入当地社会。第二，日前的形势是难民危机已经席卷全球，已经没有选择余地，只能尽力寻求更好的方法缓解矛盾

3、发挥各方主体的作用

《难民契约》旨在通过加强难民及其收容小区的复原力，特别是通过加强发展合作，减轻对收容国的压力.。它进一步促进与收容国分担责任，注重解决办法，既要扩大在第三国重新安置和其他解决办法的机会，又要为难民安全和有尊严地返回祖国创造必要条件。《难民契约》设想与各国，地方当局、国际和区域组织、国际金融机构、民间社会、私营部门、学术界和难民署建立新的和更深入的工作关系，这种伙伴关系对于促进契约愿景和目标的实现至关重要契约能否取得成效，取决于相关国家是否愿意接受并信守承诺，正如一国内部的法律、秩序和社会正义的实现取决于政府和人民之间的契约效力。在国际社会法律边界的有

效管理也取决于受影响的各方所订立的契约，谅解和协议是否被真诚地遵守。鉴于当今社会复杂的人口流动情况，**与会代表仅需要订立相关公约，更需要建立一种能切实保护各方和妥普解决问题的制度**。国际法正义的前提是平等，不歧视和程序正当，它是面且必须是集体框架的一部分，因为它为解决共同问题提供了一个更有效的基础，得以确保我们所做的每一次决断都不是在短期政治利益的驱使下武断决定。

总而言之，首先，扩大难民的内涵范围。国际政治形势的变化、地区和国内武装冲突的频繁发生、极端主义、宗教主义、恐怖主义的滋生以及全球气候的影响，导致难民的种类和数量剧增。如前所述，新型难民的出现使得《公约》和《议定书》原有关于难民的定义已经无法涵盖所有的难民范围，也不利于难民人权的保护。虽然一些区域性组织与欧盟、非洲统一组织等通过了区域性的国际文件扩展了难民的内涵。但这些文件的拘束力仅限于区域性组织内部，对其他国家没有拘束力。因此，有必要对于《公约》和《议定书》加以修改，扩大难民的范围，以更好地对环境难民以及国内流离失所者提供保护。

其次，加强国际社会的合作。国际社会所开展的救助工作对于难民问题的缓解产生了一定的积极作用，但是从此次难民危机之中所暴露出来的欧洲各国之间相互推诿，甚至不愿承担保护难民义务的问题也反映出了目前国际上各国之间为了自身的政治或经济的利益而其侵犯难民的基本权利。对于难民的保护，不仅需要联合国难民署的努力，同样也需要其他国际组织，如红十字国际委员会、世界卫生组织.世界粮农组织等的帮助，也同样需要各个主权国家切实履行相关国际条约所规定的义务。共同应对这个全球性问题。

最后，从根本上解决问题。国际社会包括各种国际组织对于难民的救助只是在问题出现之后的一种补救錯施，并不会从根源上解决难民产生的问题。联合国难民器虽然已经尽到最大努力去安置难民，但是难民的增长的速度远远超过了安苦的速度，使得难民问题越来越严重。而这也对国际社会应对美似间题提出了更高的要求。难民问题的解决不仅需要国际社会的共同努力，同样也需要从根本上

解决贫困.武装冲突以及环境恶化的问题。

背景阐述

二次世界大战后世界难民累计共有 6000 万。分别流亡在巴基斯坦、伊朗、北非、非洲之角、东南亚等地。

一、亚洲

1、东南亚

（一）、背景介绍

东南亚洲的难民问题早已有之，远的不说；二战，冷战时期的战争难民就很多。缅泰边境的难民营已有几十年历史，当前常态性存在的难民大约有 13 万，大多是躲避缅北战火之人。只是东南亚国家长期认为难民涌入是个负担，不愿正面重视和解决这个问题，以免问题被炒热而遭遇国际高压。不过，最近几次南亚难民危机来势汹涌，引发国际舆论高度关注，东南亚国家必须采取有力的解决行动。归纳起来，这次难民危机有几大特点。

第一，人口贩卖与海上沉船引发的悲惨血案引爆东南亚难民危机，并使之愈演愈烈。据联合国难民署估计,在东南亚海域的偷渡者中，今年第一季度约有 300 名难民因饥饿、脱水或被船员虐待而丧生。2015 年 5 月初，泰国南部宋卡府一个乱坟岗被发现有数十具干尸，警方初步判断，那里先前是一座偷渡者的中转营地，死者可能来自缅甸和孟加拉国。随后，就在泰马边境的一些坟地周围，马来西亚警方又发现 28 个人口贩卖营地及 139 个疑似埋葬难民的乱葬岗，死者也是来自缅、孟的难民。当然，这只是跨国人口贩卖惨剧的冰山一角，实际死亡人数应该更多、而且，即便那些踏上泰国、印尼、马来西亚国土的难民暂保性命，其人生悲剧仍在继续,许多人因为长时间在海上恶劣环境下缺衣少食，在船上被殴打，染上疾病，上岸后或因为延误就医而去世，或因为语言不通，缺乏工作技能而穷困潦倒，从海上到陆地，东南亚难民偷渡与后续生存的一幕幕人间悲剧接连上演，引发国际广泛关注。

第二，近期东南亚海上难民教量多，且在持续增长，来源集中在缅甸和孟加拉国,基本是穆斯林。缅甸 85%以上的人口是佛教徒,约 8%的人口信奉伊斯兰教，穆斯林有三四百万，大多来自印度、孟加拉国等地。其中，罗兴亚人（又称罗兴伽人）是缅甸最大的穆斯林群体，约有 80 万人。他们主要居住在若开邦（缅甸

第一穷邦）北部与孟加拉国接壤的地区，是阿拉伯穆斯林、波斯人等的后裔，被缅甸佛教徒视为“外来人口”。在缅甸属于英国殖民地时期，尤其是 19 世纪末 20 世纪初，又有大量印度穆斯林涌入缅甸，其中一些人效力于殖民政府；一些人来缅从事商业和放债活动。还有一些人是低收入移民，来缅甸寻找帮佣工作。缅甸 20 世纪 30 年代流行的一首歌曲这样唱到：穆斯林“剥夺我们的经济资源，抢走我们的女人，我们面临着种族灭亡的危险”，在过去一百年中，缅甸本士佛教徒与外来穆斯林的冲突一直都没有停止。二战刚结束时，若开邦罗兴亚人企图主导当地事务，用武力阻止佛教徒回到被殖民者侵占的若开邦家园，双方仇上加仇。吴努政府 1961 年将佛教定为国教，后来的缅甸政府长期不给罗兴亚人以公民权，更加激化了宗教冲突。上世纪 90 年代初，缅甸军政府一边打击穆斯林中的，一边驱逐非法穆斯林移民，多次冲击产生了 20 条万难民。2001 年，若开邦及缅甸地区发生宗教冲突，导致 20 多人死亡。而穆斯林一度组建了多个武装组织与缅甸佛教徒和政府军开展武装斗争，两派教徒陷入“冤冤相报何时了”的恶性对抗怪圈。2012 年以来，双方又发生了八次大规模宗教冲突，频率之高在历史上极为罕见，冲突地点从西部若开邦蔓延到首都内比都、仰光省、勃固省、曼德勒首、掸邦、实皆省等多地。2015 年，缅甸政府一度宣布给予罗兴亚人大选投票权，但因遭遇佛教徒抗议，又取消该政策，导致族群关系再度紧张。当前，若开邦至少有十多万难民流离失所。

因此，近年来罗兴亚人频繁外逃。2015 年 1—3 月，大约 2.5 万名缅甸罗兴亚人和孟加拉人登上人蛇集团船只，几乎是 2014 年同期的两倍。4~5 月，海上难民持续增多，一度有近万名难民在海上漂流。5 月 29 日，缅甸称，在外海发现 727 名来自孟加拉国的难民。这种大规模海上难民偷渡行为在东南亚极为罕见，因为此前的战争难民大多是在中南半岛上进行陆地迁徙。

第三，东南亚的泰国、印尼、马来西亚在“阻挡还是接收”的问题上左右为难，面临诸多压力。最初，泰国、印尼、马来西亚不愿让难民涌入本国，是这些国家的渔船先发现并救助这些难民船。但难民数量太多，又分散，民间机构救助能力犹如杯水车薪。也有些国家派出军舰、巡逻船给海上的难民船送足食品、补给后，让其驶向公海并回国。这是因为，这三国在接纳难民问题上确实不堪重负，更担心此次接纳大量难民后，不仅这些难民不走，后续还会有更多难民蜂拥而至，

导致本国产生城市拥挤、流窜、犯罪增加等系列难题。泰国已在北部的泰缅边境长期接纳十几万缅甸难民，还有数十万乃至上百万的缅甸劳工（其中有大量非法移民）在泰国打工，如果再在南部接纳缅甸难民，势必再背上一个沉重包袱。马来西亚是东南亚接受罗兴亚难民最多的国家，目前有 4.5 万名罗兴亚难民住在该国。马来西亚称其难民收容能力已经饱和，为避免过多难民涌入，其未签署联合国《关于难民地位的公约》。印尼长期就有罗兴亚难民，在此次危机前，该国就已有约 1.2 万名来自缅、孟的非法移民等待安置。印尼外长马苏迪表示，印尼已为很多难民提供了人道主义庇护，印尼并非联合国《关于难民地位的公约》成员国，这么做已超出其责任范围。

但是，联合国难民署，国际移民组织和联合国人权组织共同声明称，目前最紧迫的是让难民尽快上岸，呼吁泰国、马来西亚和印尼停止驱赶其领海内的难民船只，并采取“全面区域应对”，共同启动搜救行动。追于压力，5 月 20 日，三国外长就此召开会议并发表联合声明，称愿意让难民上岸，为难民提供临时庇护所，为海上漂流的数千难民提供人道援助。三国还派出军舰，到海上搜救难民。联合国对此表示欢迎。

东盟整体是发展中国家（只有新加坡、文莱算是高收入国家）的松散联合组织，财力有限，又秉承不干涉内政原则，不具有强大的协调成员国一致行动的能力，也无法强制性向各成员国分配接受难民的名额。而且，5 月 29 日召开的“印度洋非法移民问题特别会议”还是泰国提议在曼谷举办的，而非在东盟轮值主席国——马来西亚。由此可见，东盟在救助难民问题上难有作为。

（二）、成因简析

第一，想过上富裕日子。贫穷是万恶之源，非战争情况下，难民产生的最深刻根源就是贫穷。这次难民来源主要是缅甸和孟加拉国的穆斯林，两国处于世界上最贫穷国家之列，人均 GDP 约 1000 美元。难民产生地的百姓更穷，如罗兴亚难民发源地一缅甸西部若开邦是缅甸第一穷邦。而泰国、印尼、马来西亚的人均 GDP 分别约为 6000 美元、4000 美元、1.1 万美元，是难民的“梦想天堂”。

第二，宗教因素。大部分难民几乎全是穆斯林，其逃亡目的地也是泰国南部穆斯林聚居地和东南亚两大人口以穆斯林为主的国家——印尼、马来西亚。在全

世界，“穆斯林是一家”的说法比较流行，这些难民期望到穆斯林人口占多数的国家能得到更多同情和照顾，同时也能相对更快适应当地社会文化和生活习惯。此外，罗兴亚人与缅甸主体群体——佛教徒存在着尖锐的矛盾，佛教徒认为罗兴亚人祖先是阿拉伯人，是“外来户”，抢占了当地居民工作机会和社会资源。2012年至今，缅甸共发生八次大的宗教冲突，罗兴亚人外逃现象严重。

第三，从地域上看，这些穆斯林近期可选的逃难目的地也只有泰国、印尼、马来西亚了。前些年，缅甸罗兴亚人大批逃往孟加拉国边境，但孟加拉国很穷，无法接的这些难民，后来罗兴亚人又向澳大利亚、新西兰、欧洲等发达地区逃亡。但路程太远，远程航行带来的生命危险更大，当前，对缅甸罗兴亚人以及孟加拉人而言，从海上逃难到泰国（很多人是先到较近的泰南地区，中转至马来西亚北部）、印尼、马来西亚是比较可行的选项。

第四，其他因素。人蛇犯罪集团跨国犯罪猖獗，他们瞅准当前难民营中外逃之机，大牟其利，乃至贩卖人口。他们先是在泰国和马来西亚交界的陆地上建立难民中转基地，后因泰国加大打击非法难民力度，人蛇集团就在海上建立难民中转基地。近日，各国加大打击海上贩卖人口，人贩子自己跑了，却将难民船留在海上随意漂流，这是近期海上难民沉船和死伤惨重的重要原困。还有气象条件因素，2014底和2015上半年，一直到5月底，大致算是东南亚雨水较少的季节，便于偷渡出逃，如果到了6~9月的雨季，狂风暴雨多。偷渡死亡率也将骤然升高。

（三）、治标与治本

一条条生命在等待救援，相关国家、联合国及其他国际组织正在加大合作安置难民的力度，出钱的出钱，出力的出力。其中，最重要的举措便是5月29日，泰国在曼谷主办由17个国家和联合国难民署等国际组织官员参加的“印度洋非法移民问题特别会议”，美国、日本、瑞士也派了观察员与会。但这次会议出席官员的级别不高，多为副外长级、司局级乃至更低级别官员，没有达成具有很强约束力的共同行动方案。会议在最初的邀请函及会后联合声明中均未提到“罗兴亚人”的“敏感”字眼，因为缅甸警告如果这样做，将拒绝与会;还反驳联合国官员“要求缅甸正视罗兴亚人国民身份”的发言，称罗兴亚人是“孟加拉人”（但孟加拉国不承认罗兴亚人是其国民），且难民并非都来自缅甸，不能指名道姓地

主要针对缅甸。

然而，这毕竟是解决东南亚难民问题的首次国际会议，具有开创性意义，泰国外交部官员称会议“取得一些建设性成果”：与会的 17 个国家会后发表声明，承诺加强搜救海上难民，允许联合国官员接触难民；承诺解决难民问题产生的根源，向相关国家提供经济、人道及安全方面的协助（比如，澳大利亚承诺向缅甸提供 460 万美元人道援助）；各方承诺继续就区域难民问题举行会谈。此外，泰国同日也宣布，同意美国海军侦察机在泰国外海作业，协助搜救海上难民，但其必须与泰国空军设立的指挥中心合作，5 月 30 日，泰南宋卡府警方宣布，抓获 51 名人贩子，正继续追捕其他 30 人。同日，缅甸称逮捕一名在其西海岸非法贩卖难民的泰国人。

当然，解决东南业复杂而严重的难民问题，既需要治标，又需要治本。然而，连治标都很难。泰国、印尼马来西亚等国出于人道主义考虑表示会暂时收容这些难民，缓解难民生命危机，然后可能逐步将难民遣返回国。一方面，各国能否切实履行会议达成的措施，尚待观察;另一方面，尽管缅甸表示将加强打击人口贩卖,但缅甸和孟加拉国都不承认罗兴亚人是其国民，而且很多难民根本不想回家，最终难以遣返，难民危机很可能会从“短暂的海上偷渡船危机”变成“长期的陆上难民营困境”。不过，马来西亚近日表态，希望尽快召开马来西亚、印尼、泰国、缅甸四国首脑参加的难民问题峰会，这可能会加快推动解决难民收容、遣返问题。

而要根除东南亚难民问题，最根本的是治本。多管齐下，坚持不懈，消除难民问题产生的土壤。第一，重点发展难民输出地的经济，消除贫困。百姓只有安居乐业，才不会外逃。第二，缓解部分地区的宗教矛盾，扩大不同教徒间的通婚、文化等的交流，保障弱势群体的利益。第三，东盟成员国及其他区域国家要建立高效、有力的协作机制，提前预警，实现信息共享，联合进行搜救，合作打击人蛇集团跨国犯罪。第四，国际社会应向东南亚国家提供经济、物质、搜救等方面的援助，以支持其更好地解决难民问题，防止难民问题向其他地区扩散而成为跨区域难题。

这些治本措施，或者需要某些国家几十年持之以恒的努力，或者需要持续复杂的国际协调，从时间维度和空间维度而言都绝非易事。

2、中东

中东难民悲剧尽管程度不同，亚洲也面临类似的问题。美国“重返亚洲”有其自身的地缘政治目的，这并不难理解。亚洲国家的问题在于，亚洲国家之间对区域秩序和外部势力的影响没有很多共识。中东很多国家尽管并不认同和配合美国和欧洲，但因为没有共识，很容易被美国和西方所分化。现在这个趋势在亚洲也是存在着的，并且越来越明显。

欧洲国家正在经历二战结束以来最大的难民危机。难民来自中东国家，源源不断，不仅没有任何缓解的迹象，很多因素更会导致危机的恶化。德国和一些欧洲国家出于人道主义，开始接受相当规模的难民，很多国家担心这种做法会“鼓励”更多的难民涌入。黑社会组织(人蛇等)也不会放弃这样的机会，通过人口走私来谋取巨大的经济利益。但更为主要的原因在于，中东很多国家要不已经成为经济落后国家要不处于失败国家的边缘。很难想象，这些国家能够在不远的将来，建立起有效的国内治理机制。无论是内战或者类似的冲突，都会不时地推动难民潮的到来。

但如果不能明了危机的最终根源，就很难有效预防和管控危机的发生和恶化。中国人经常把危机归结为“内忧外患”，即既有内部的原因，也有外部的原因，而外因是通过内因发生作用的。中东的危机也具有内外部因素。从一个侧面看，难民危机是中东国家内部政治秩序危机和外部国际秩序危机交互影响的产物。

中东国家的危机首先是内部政治秩序危机。在历史上，这个地区的国家经历了很多不同形式的政治制度，包括宗教帝国、神权政治、军人政权和比较世俗的穆斯林宪政(西方的称谓)等等。尽管中东国家一直在寻找比较能够符合其宗教文化需求的政体形式，但迄今为止似乎没有能够为国内的大多数民众所接受而稳定下来。如果近代以来的政治现代化，是以欧洲产生的近代世俗主权国家为标本，中东穆斯林国家几乎没有一个能够顺利适应这种世俗化为导向的政治变化。即使那些变得比较世俗化的国家，也是出于应对强势的西方国家的需要。就是说，政治变化的动力在于回应外部环境变迁，而不是出于内部的变革动力。

在中东，宗教和现代世俗政治之间的不相适应是一个永恒的问题。直到今天，尽管主流世界已经变得如此物质主义，中东的各种政治势力仍然在探索建立于宗教之上的政体。近年来崛起的“伊斯兰国”就是一个明显的例子。“伊斯兰国”

要建立的不仅是基于宗教之上的国家，而且是没有主权概念的国家组织。如果成功，就会类似于中东传统那种基于宗教之上的帝国。对“伊斯兰国”这样的激进宗教组织来说，实现其所认同的“国家”形式就是实现“真主”的意志，而使用什么样的手段并不重要。

同样的问题也存在于中东国家与区域秩序或者国际秩序之间的关系。近代以来西方国家形式一直处于强势地位，其建立在主权国家之上的国际秩序，从形式而言也扩张到世界各个角落，包括中东地区。从形式上看，中东地区也接受了西方的主权国家形式，因为不管怎么说，中东地区也发展出了具有主权国家形式的国家。不过，在实际层面，中东地区对西方式主权国家的认同一直是具有问题的，不同的力量一旦有机会，总是会尝试建立基于宗教之上的“真正”的区域和国际秩序。“伊斯兰国”就是例子。

内部的宗教派系纠纷、部落争斗、对现代化的不适等因素，使得中东国家充满“内忧”，而包括国家之间宗教冲突，对建立在主权国家之上的区域和国际秩序不适等因素，也同样为这些国家制造很不稳定的外部环境。不过，从外部环境来看，主要的是大国之间的地缘政治竞争。

近代以来，无论是中东国家的内部政治秩序，还是外部区域或者国际秩序的形成和变化，都和西方国家分不开。近代主权国家概念和国家形式在欧洲崛起，尔后扩展到世界各地。主权国家概念就是说国内政治要留给各国内部处理，外国不能干预;所有主权国家，不管大小，在国际社会一律平等。尽管欧洲和后来的西方比较成功地建立了主权国家体系，但总体上看，这个体系似乎在西方国家内部(包括归依西方的非西方的国家)的成功概率，远远大于在非西方国家地区。在非西方地区，主权国家及其建立在主权国家概念之上的区域或者国际秩序，更多的只是理想，从来就没有真正实现过。就中东地区来说，主权国家秩序经历了三波大的变化，这三波变化都给这个地区产生了巨大的影响。

第一波是欧洲殖民地主义期间。法国和英国等对中东国家进行殖民统治。殖民地主义者为了自己的便利，或者根据欧洲国家的主权概念“确立”其统治方式，往往不顾宗教、文化、地缘等因素，对被殖民的国家实行“分而治之”。殖民统治对中东地区的影响直到今天仍然具有非常负面的遗绪。

第二波是冷战期间的美国苏联对峙局面。美国和苏联在中东竞争地缘政治影

响力，中东的国内秩序和区域秩序随着美苏力量的消涨而变化。为了对抗其对手，美苏两国都纷纷培养自己的支持力量，甚至对支持自己的力量进行军事化。这些军事化或者半军事化的力量，尤其是美国培养的力量，在进入后冷战之后发生了演变，很多就变成反西方(和美国)的力量。直到今天，很多力量仍然很活跃。

第三波是后冷战秩序的“去主权化”。苏联解体之后，西方成为赢家，美国更是成为唯一的世界霸权。前苏联和苏联阵营的解体，也导致了多民族国家的解体。很多在冷战期间被政治强权压制下去的社会力量(往往是国内的地方民族主义力量)迅速崛起，演变成为各种各样的内部冲突。这个时候，西方开始盛行“人权高于主权”的理论。这个理论改变了近代以来的主权国家原则，即外国不能干预主权国家内部事务，而使得外部力量干预主权国家内部事务合法化。

但在后冷战时代，对中东局势影响最大的莫过于美国的“大中东民主计划”。“九一一”恐怖主义事件后，美国发动伊拉克战争，不仅使美国的“眼中钉”萨达姆成为阶下囚，而且促使一向与美唱反调的利比亚领导人卡扎菲主动放弃核发展计划。美国更进一步筹划中东的总体政治变革，提出一项在中东推行西方式民主和资本主义的“大中东民主计划”。

“大中东民主计划”使用了广义上的中东地区定义，除了阿盟 22 个成员国之外，还将以色列、土耳其、巴基斯坦和阿富汗纳入其中。“大中东民主计划”触及到所有中东国家的切身利益。如果美国的政治改革方案得以实施，中东地区绝大部分国家领导人的执政地位将受到威胁。中东大多数国家领导人实行世袭制，虽然不合乎西方意义上的法律，但传统上被老百姓接受。

正因为这样，阿拉伯联盟(阿盟)、一些阿拉伯国家组织，以及大部分阿拉伯国家的元首对美国的计划表示强烈反对。同时，“大中东民主计划”也没有获得阿拉伯国家精英阶层和普通民众的共鸣。尽管中东地区国家的知识分子时常发出要求政治改革的呼声，但他们也认识到，改革必须符合中东国家的国情。如果不顾中东地区的现状，强行推行西方式民主，其结果可能就是非洲大陆的翻版。非洲经济和社会发展程度与中东地区相近，美国在那里推行民主使非洲大部分国家政局不稳、内战频繁，这是阿拉伯国家各阶层都不愿看到的。

不过，各方面的反对并不能阻止美国推行其计划。中东国家内部面临的各种“内忧”，很容易使得外部力量找到影响内部发展的方法和工具。正如人们后来

所看到的，中东国家发生了一波“阿拉伯之春”，即颜色革命。“阿拉伯之春”是内外力量结合的产物，导致了中东政治的巨变。

对美国来说，“大中东民主计划”具有十足的地缘政治理性。世界上从来就不存在唯一的霸权，一个小国臣服一个大国，并非是真正的臣服，而仅是因为小国没有能力挑战大国，是出于生存的需要。冷战之后，美国想通过推行民主的方式，使得中东国家真正成为美国地缘政治影响力的一部分，也就是说把美国为主导的西方内部政治和国际秩序扩展到中东地区。美国这样做，除了实际的地缘政治需要，也是其使命感文化扩张的需要。和穆斯林文化一样，西方的宗教文化也同样具有扩张性。

不过，美国的“大中东民主计划”很快走向了反面。无论通过军事手段还是和平手段推翻政权的国家，在原来政权解体后，所出现的并非是美国所希望的民主政权和资本主义;恰恰相反，一些国家演变成失败国家，一些国家处于失败国家的边缘，更多的国家政权失去了统治能力，不能提供基本的社会政治秩序。今天，整个中东基本上处于无政府状态，更为严峻的是，这种无政府状态为类似“伊斯兰国”那样的极端宗教组织的崛起，提供了有利的机会。“伊斯兰国”要建立自己版本的内部和世界秩序。历史上，类似这样的努力从来就没有中止过，一旦有机会就会重新出现。“伊斯兰国”现象并不足为奇。

各种冲突（内战、宗教、民族等）连绵不断，人民的家园被摧毁，基本生存环境不存。这便是难民潮的根源。在美国推行“大中东民主计划”的过程中，欧洲国家也参与其中。美国因为地缘位置避免了难民潮，但和中东连接的欧洲国家则没有这个幸运，现在需要承担难民潮的后果。

欧洲难民潮在很多方面，指向了现代中东国内和国际政治秩序正在解体的事实。如果中东国家内部政治秩序不能确立，而外部力量继续干预中东内部事务，就不会出现一个能够基本稳定的局面，难民潮会继续恶化。

中东已经乱了。亚洲会怎么样呢？尽管程度不同，亚洲也面临类似的问题。美国“重返亚洲”有其自身的地缘政治目的，这并不难理解。亚洲国家的问题在于，亚洲国家之间对区域秩序和外部势力的影响没有很多共识。中东很多国家尽管并不认同和配合美国和欧洲，但因为没有共识，很容易被美国和西方所分化。现在这个趋势在亚洲也是存在着的，并且越来越明显。即使具体到难民潮，亚洲

国家也在一定程度上面临这个问题。朝鲜问题、缅甸等地方也一直在出现不同规模的难民潮。如果因为亚洲国内的内部政治变革失控，例如人们一直所担心的朝鲜政权解体，或者缅甸等国家的民主化激进化，各种矛盾（宗教、民族、宗族等）就会很快浮上台面，无政府必然导致难民潮。

如何避免类似中东的悲剧在亚洲重演？这也应当是亚洲国家在后续会议中所需要认真思考的。

绍兴市第一中学 SHAOXING NO.1 HIGH SCHOOL

二、非洲

（一）背景介绍

难民问题困扰着国际社会。世界各地由于政治、社会、经济、军事等原因以及自然灾害、气候、环境等因素而被迫流亡外国的难民每年高达数千万人。长期存在的严重的难民问题往往直接关系到某些国家或地区的稳定和安全，对经济和社会发展造成巨大损害，也可能导致有关国家间关系的恶化。在世界难民潮中，非洲难民问题尤为严重，其人数之多，涉及地区之广，处境之恶劣以及对非洲国家间关系影响之坏，都是十分突出的。

1992 年末，非洲难民 527.8 万，约占全世界难民总数的三分之一；一年后上升为 745 万人；1960 年至 1993 年，非洲大陆经历了二十四场战争，随之而来的是大规模的黑色难民潮。莫桑比克内战使难民流向坦桑尼亚、津巴布韦、马拉维、南非、赞比亚和斯威士兰等周边六国；肯尼亚就曾先后容纳了来自埃塞俄比亚、卢旺达、索马里、苏丹和乌干达的难民。如今，索马里、利比里亚、塞拉利昂、苏丹、卢旺达、布隆迪、安哥拉等国的战火仍在制造着新的难民潮。塞拉利昂内战使 3 万难民逃往几内亚；卢旺达的部族仇杀使得 200 多万难民涌入邻国坦桑尼亚和扎伊尔。解决难民危机已成为越来越多非洲国家政府强烈的政治意愿。

国际社会也十分关注难民问题的解决。联合国成立后，难民问题即被列入第一届大会的议事日程。1951 年 1 月 1 日，联合国难民事务高级专员办事处成立。同年 7 月 22 日，联合国在日内瓦召开难民和无国籍人地位问题国际会议，与会各国代表签署了《关于难民地位的公约》，确定了“难民”一词的定义，对难民应享有的权利作了规定，并从保障难民人身安全出发，明确规定不得处罚非法入境的难民，不得未经审判而驱逐难民出境等。1967 年 1 月 31 日，联合国又制定了《难民地位议定书》。目前，大约 150 个联合国会员国加入了上述公约和议定书。

非洲统一组织在 1969 年 9 月通过了关于《非洲难民问题的公约》。该公约的目的，除了想通过人道主义方法解决难民问题外，还在于消除由难民问题引发的非统成员国之间互相摩擦的根源。该公约确认 1951 年联合国难民公约是“有关难民地位的基本的和普遍性的文件”，同时根据非洲的具体情况，对非洲“难民”的定义，难民应享有的权利及各缔约国的义务作了规定。

多年来非洲难民问题仍然极其严重。在有些国家难民的处境不但没有得到改善，离国际公约规定的要求相去甚远，甚至还时有大批杀害难民的事件发生。联合国难民署本身是一个非政治性的人道主义机构，主要任务是为难民提供国际保护，并为难民的自愿遣返或与当地同化提供便利。虽然难民署的官员付出了许多努力，有的甚至牺牲了生命，但由于本身力量有限难民署未能从根本上解决世界范围的难民问题。

（二）成因简析

独裁政权的镇压是非洲难民大量出现的重要原因之一。乌干达的阿明、赤道几内亚的马西埃·恩圭马以及中非共和国的博卡萨等人，在执政期间严厉镇压反对派和一切不顺从他们的人士，使大批居民被迫逃到邻国。1968 年恩圭马重新执政后离开，赤道几内亚的居民约有 10 万人，约占全国人口的三分之一。

民族矛盾是非洲国家产生难民的另一重要原因。非洲各国的民族成分十分复杂，民族差别又成为非洲许多政党和政治派别的基础，因而民族意识对于非洲国家政治和社会发展起着重要作用。民族矛盾是引发动乱、内战以及边界冲突的重要原因。卢旺达和布隆迪是两个主要民族构成相同的邻国。在历史上，总体发展水平较高而人数较少的图西族在两国长期居于统治地位。1959 年，卢旺达的胡图族取得统治权，对图西族人采取恐怖行动。数千名图西族人逃到布隆迪、乌干达、前扎伊尔和坦桑尼亚等邻国。布隆迪国内胡图族和图西族之间的矛盾也十分激烈，在相互残杀的流血冲突中有 8 万多人丧生。随后，10 多万胡图族人流亡到坦桑尼亚。几十年来胡图族同图西族之间的矛盾和冲突连绵不断，难民问题直接导致了 90 年代非洲大湖地区的多次严重危机。1989 年 12 月，利比里亚也由于部族矛盾等原因爆发内战，长期战乱使全国 250 万人中的一半流亡国外，成为难民。

苏丹难民的形成主要是由于宗教矛盾。苏丹北部地区居民信奉伊斯兰教，多属逊尼派南部；尼罗河居民多信奉原始宗教或基督教，南北两地长期存在民族和宗教矛盾。为反抗政府强行在当地推行阿拉伯化和伊斯兰化政策，南部居民于 1955 年发动了反政府抵抗运动。1956 年苏丹独立后，就面临南部三省要分离并成立阿扎尼亚共和国的问题。在政府镇压下，大批南部居民被迫逃往乌干达，616

万人在前扎伊尔、212 万人在中非共和国。1983 年苏丹内战再度爆发，由宗教和民族矛盾引发的战争又使几十万苏丹人沦为难民。

邻国间的领土争执和边界冲突是非洲难民产生的又一重要原因。1960 年 7 月 1 日，索马里共和国成立后历届政府都要求将埃塞俄比亚的欧加登地区和肯尼亚的北方省收回，以实现索马里民族的统一，并为此同埃塞俄比亚发生争执，1964 年甚至爆发大规模边界冲突。埃塞俄比亚政府则残酷镇压欧加登地区的居民，迫使许多人逃亡到索马里和苏丹。在阿尔及利亚与突尼斯、阿尔及利亚与摩洛哥、加纳与多哥、加纳与布基纳法索、喀麦隆与尼日利亚、尼日尔与贝宁、马拉维与坦桑尼亚等国之间，都因为发生边界冲突而使大批难民离家出逃。1994 年卢旺达发生大规模种族仇杀时，前扎伊尔不仅接纳了 160 多万卢旺达难民，还有从布隆迪和乌干达涌入的大批难民，使前扎伊尔东部地区的社会治安、生态环境、经济发展严重恶化。而在卢旺达-布隆迪边境又有来自前扎伊尔的难民。这种情况加深了前扎伊尔同邻国之间的矛盾。

非洲国家对难民的态度是怎么样的？如何尽快为非洲难民提供保障生活的基本食宿问题？如何发挥非统组织在解决难民问题方面的作用？希望非洲国家代表能给出这些问题的答案。

SHAOXING NO.1 HIGH SCHOOL

三、欧洲

联合国难民署和国际移民组织联合发布的数据显示，截至 12 月 21 日，2015 年经由地中海和陆路前往欧洲寻求庇护的难民和移民总数已超过 100 万。数以百万计的难民潮对欧洲地区产生了深远的影响。由于欧洲地区地理位置的邻近、物质生活的稳定和富裕、移民网络链的完善以及国际社会对叙利亚难民经济援助的降低（ 世界粮食计划署在 2015 年 9 月宣布，将对约旦和黎巴嫩境内叙利亚难民的经济援助降低 30% ，这意味着那些难民每人每月只能领到 14 美元的粮食券）等因素，使得大批来自叙利亚、阿富汗和伊拉克的难民铤而走险，以各种方式前往富裕的欧洲国家尤其是西欧国家，前往欧洲避难的难民如滚雪球般不断壮大，欧洲国家到处涌动着流离失所的难民队伍。欧洲地区正在经历着自二战结束以来规模最大的难民潮。难民危机给欧洲国家和欧洲地区产生了深远的影响，应对难民危机已成为欧洲国家和欧盟的当务之急。

（一）成因分析

欧洲难民危机的来源非常复杂，从历史方面、政治方面、社会方面、军事方面、经济方面等都有强大的诱因。

1、历史方面

欧洲难民潮的来源民众主体是伊斯兰世界的难民，中西亚北非一直以来都是伊斯兰世界的阵地，伊斯兰教派冲突由来已久，由逊尼派主导的沙特阿拉伯与什叶派主导的伊朗在中亚地区长期明争暗斗。而这两个国家的背后或多或少的有着俄罗斯与美国的影子，由美国发起的中东战争与俄罗斯影响的格鲁吉亚、叙利亚乱局直接导致了这片地区长达二十年的混乱。但双方之间的争斗一直压抑在一定的程度，人们依旧留有和平解决问题的曙光。直到 ISIS 脱离国际社会的控制，向全世界宣战，紧接着美国直接介入当地政局，直接支持叙利亚反动派武装，俄罗斯则大力支持叙利亚政府，事态才变得越发严重。阿拉伯地区的难民开始大批出逃，并且迁离战火波及的地方。

2、政治方面

伊朗为首的什叶派一直希望控制中亚地区，成为地区性领导人。逊尼派则与伊朗针锋相对，沙特为首的逊尼派组织在美国的支持下得以发展壮大，将中东产油区大部分控制在手中。俄罗斯不甘将庞大的石油利益拱手让人，开始与美国进

行政治上的博弈。两个大国的交锋直接导致了沦为棋子的小国自顾不暇，难以照顾国民，为了躲避随时有可能易主的政治环境，大量难民开始前往政治稳定的国家寻求栖身之地。而欧洲紧靠中东北非，相互之间政治互信强烈，欧洲各国之间签订了《申根协定》国与国之间的来往并不需要手续与审查，各个国家的国内政治环境稳定，所以导致了大量的难民前往欧洲避难。

3、社会方面

由于战争导致的动荡的社会环境，难民所在国家大都出现了经济问题和社会问题，社会秩序更是被破坏的一干二净。无论是暴乱还是极端组织都在各国肆意蔓延，待在本国随时有可能出现生命危险，更不用说对于养老保障和后代教育等社会问题。而众所周知的，欧洲数国的社会福利非常高，尤其是北欧各国与丹麦德国等地，所以这些国家成为了难民首选的避难所。难民通过非法偷渡与潜逃等手段只要进入了欧洲国土，依照国际协定，欧洲各国是没有理由将战争难民遣返回战乱国家的，这等同于间接谋杀罪名。加之欧洲本身就是导致伊斯兰世界混乱的幕后推手之一，所以承担相应责任的欧洲接纳的难民越来越多。

4、军事方面

具体事实如下：2011 年阿拉伯之春运动由沙特支持的军队推翻了埃及穆巴拉克政府，直接导致伊朗和沙特外交关系出现急剧恶化。同年巴林政府出现内乱，沙特协助逊尼派代表巴林皇室镇压什叶派叛乱。同年叙利亚内战爆发。阿拉伯之春将逊尼派势力范围大大扩展，伊朗不甘示弱，掀起新一轮战乱。欧洲开始接受难民，并将其称为战争移民。2012 年叙利亚战场成为伊朗与沙特角力的重要支点。2014 年 ISIS 宣布正式成立，由于其传承自基地组织与伊拉克政权，成立之初就站在伊朗的对立面，所以沙特以及美国态度暧昧。10 月，巴基斯坦塔利班宣布无条件效忠 ISIS，战火进一步延伸，ISIS 将世界上绝大部分国家列入敌对列表。欧洲难民危机达到无力承担的地步，截止 2015 年超过 100 万难民涌入欧洲。2015 年由伊朗扶持的也门胡塞武装与沙特支持的政府军也陷入内战，沙特为首的逊尼派迅速在也门进行空袭，协助也门境内逊尼派武装打击什叶派武装力量。伊朗与沙特关系更趋恶劣，什叶派和逊尼派的对立情绪再次加剧。2016 年 1 月 2 日沙特判处什叶派教士恐怖主义罪名并处死。紧接着沙特驻德黑兰大使馆遭受伊朗示威者冲击，沙特宣布与伊朗断绝外交关系，伊朗宣布对沙特进行神圣报

复行动。至此伊斯兰世界内部动荡达到前所未有的顶峰。2016 年 1 月份欧洲接受难民达到 2015 年 1 月的三倍。

5、经济方面

经济诱因应该是欧洲难民人数急剧增加的外部因素，事实上，在中亚北非和平时代，这些地方的经济状况并不算差。伊拉克很长一段时间都是处于发达国家的经济水平，利比亚和埃及曾今也是引人注目的新兴经济体。但是教派斗争和大国博弈导致了这片地区的衰败，无法团结的小国家阿拉伯人只能以逃离来结束被人操控的命运。欧洲属于长时间的经济发达体，前往欧洲找一份工作对于大部分食不果腹的难民来说是一件得以让自己和自己的整个家庭生存下去的最佳选择。所以一些并没有发生战乱的地区和国家也同样出现了偷渡前往欧洲的情况。

（二）难民影响

一、欧洲难民危机的双重影响

在国际移民领域，难民是不受欢迎的重要移民类型。在这次难民潮中，难民庇护者的身份错综复杂，战争难民、政治难民、经济难民、非法移民混杂在一起，而且难民规模庞大，对欧洲国家的社会福利、文化认同、 民主政治和欧洲社会的文明根基产生诸多消极影响。但难民的大量流入也可能对缓解欧洲人口老龄化、推 动经济与社会发展发挥积极作用。

（ 一）欧洲难民潮的消极影响

1. 难民的到来，将分摊欧洲国家有限的福利资源，从而激发民众的焦虑。加剧社会排斥社会排斥有众多原因，但最根本的原因是源于利益分配。自 20 世纪 90 年代以来，欧洲已经成为除北美以外的世界移民的重要目的地。今天的欧洲经济区共有 4990 万国际移民，比北美地区的 5000 万略少一点。很显然，欧洲已经成为一个流动中的大陆。欧洲各国多为高福利国家，大量难民的涌入，将给欧洲接纳国的经济生活带来沉重负担。安置和融合这些难民必将花费大量的财政收入，从而对欧洲国家捉襟见肘的社会福利开支构成严重威胁，由此必将对欧洲国家的社会福利体系构成一定程度的冲击。在这种背景下，欧洲国家的政府和民众普遍担忧，福利资源分摊给数以百万计的难民，将降低自身的社会福利水平，而因此对难民持排斥的态度。在北欧，丹麦采取了针对难民的“预防性”措施，实施奖励难民离境的移民政策；东欧国家则直接拒绝难民的配额方案。在英国，

虽然卡梅伦承诺接受 2 万名叙利亚难民，但大部分英国民众还是持反对态度。尽管英国民众对横尸海滩上的难民及其他横渡地中海的难民所经受的苦难抱有同情，但是在 目睹那些在法国港口城市加莱一带徘徊、不惜袭击过往英法海底隧道的车辆以求进入英国境内的偷渡者和难民之后，在反移民团体和排外政客言论的推波助澜下，英国公众对难民的集体心理焦虑被进一步放大。他们担心失控的难民潮将会给英国的教育、医疗、交通以及公共服务等带来沉重负担。因此，出于社区安全的焦虑，因难民到来降低福利以及难民推动本国民众失业率进一步上升的担忧等，英国民众对难民持普遍的排斥态度，民调结果显示大约 75% 的英国公众希望减少移民。在德国，随着大批难民的涌入，德国民众原先欢迎难民进入的情绪和政府采取的相关措施也在悄悄地发生相反的变化，大多数民众普遍担心难民的到来对 自身福利的侵袭。伴随着难民涌入的增多，袭击难民的排外事件不断增加，许多反移民和反伊斯兰化的民族主义者举行了示威游行反对难民的进入。在多特蒙德，反移民的极右翼分子上街游行，抗议接收 2000 名难 民，并与警方发生冲突。2015 年上半年，德国已发生 202 起袭击难民事件，纵火焚烧难民营的事件时有发生。12 月 7 日德国东部城市也出现了“反欧美伊斯兰化运动”（PEGIDA）的游行示威活动，反难民者甚至辱骂默克尔是“叛国者”，德国的底层民众对难民到来可能导致的福利资源减少和福利水平降低的担忧，正在改变着德国对难民的“欢迎文化”。

2. 穆斯林难民群体的文化认同困境和恐怖主义隐患，将增加欧洲国家的风险系数

在本次难民潮中，多是信奉伊斯兰教的穆斯林难民。而穆斯林人口在欧洲国家的快速增加正在破坏着 欧洲国家的认同。在欧洲，与其他外来族群的移民很快被主流社会同化和融合不同的是，坚守伊斯兰教信仰的穆斯林移民很难被同化。这是因为伊斯兰文化作为一种宗教文化，其核心是伊斯兰教的宗教意识或思想信仰体系，同时伊斯兰文化又是一种“兼具宗教性和民族性双重特征，但以宗教性特征为主”的文化。 正是对伊斯兰教的共同信仰，使得来自不同地区的穆斯林移民产生了强烈的认同意识，并集中居住在特定的区域，形成了穆斯林移民区”，并坚守着独特的穆斯林文化生活方式 3，从而成为欧洲国家主流社会的“平行社会”。穆斯林移民族群较好地保留着自己的生活、文化与宗教信仰，但是他们并

没有融入欧洲主流社会， 而且存在着身份认同建构的严重冲突，他们在欧洲遭遇着主流社会的疏离和排斥。在法国，一些伊斯兰教 的生活风俗与习惯被严令禁止。2011 年 4 月，法国政府直接颁布了“布卡禁令”，规定女性被禁止戴穆斯林头巾前往公共场所，包括在街头散步、乘坐公共汽车、博物馆以及电影院等。时任总统萨科齐甚至公开宣布，“伊斯兰头巾在我们领土不受欢迎”5。由于复杂的原因，在社会职业分工和经济地位上，穆斯林移民处于比较弱势的地位。如果用阿拉伯名字去找工作，几乎很难找到。

法国国家经济和统计中心(INSEE) 在 2010 年的一份报告称，父辈来自马格里布(北非) 地区的青年在就业机会方面处于竞争劣势”，很多穆斯林青年感 觉自己被主流社会边缘化，他们从小就被告知，自己是法国人，但是长大后发现自己除了当兵、做保安、到超市做收银员，几乎找不到工作。而且在同等条件下，就业后的升职和加薪，也都普遍不如父辈是法国人或东欧移民的孩子来得容易。残酷的社会现实使得他们深深地感觉自己被隔离。在德国，虽然联邦政府实施了许多促进穆斯林移民社会融合的政策，但德国内政部的报告依然显示，穆斯林族群的子女在学校里很难竞争得过德国孩子，这直接导致移民的后代很难找到工作，或者仅能找到低薪的工作。欧洲国家的政府和民众普遍认为，信奉伊斯兰教的穆斯林族群是最难同化和融合的族群。在这次难民危机中的难民，主要是信奉伊斯兰教的叙利亚、伊拉克和阿富汗的穆斯林，毫无疑问，数以百万计的穆斯林难民的涌入，将进一步壮大欧洲本土穆斯林的力量，加剧穆斯林族群与欧洲国家主流族群的社会对立和文化冲突。

在欧洲国家的穆斯林族群中，强烈的文化认同困惑以及对宗教归属感的寻求，使得欧洲国家的穆斯林 “抱团取暖”的心理非常强烈，他们在欧洲国家里无法获得社会和文化上的身份，便在祖先的历史里、在传统的宗教信仰里寻找自己的身份认同和社会坐标。对自身阶层地位的不满以及对虚幻世界的幻想，使得欧洲的穆斯林少数人群在伊斯兰极端宗教和伊斯兰激进组织的友善面具的感召下，投身到伊斯兰教与西方基督教世界的“圣战”之中，从而成为中东地区恐怖主义组织的招募对象。

2014 年 1 月到 2015 年 1 月的统计数 据显示，法国的穆斯林青年参加中东“圣战者”极端武装的人数由 2014 年初的 555 人激增到 2015 年初的 1281

人，创下了 130% 的增长记录。他们大多数从土耳其入境叙利亚，在那里被洗脑和接受军事训练 1。尽管我们不应该将穆斯林极端分子与特定宗教以及该宗教的其他信徒混为一谈，然而，近年来发生在伦敦的地铁爆炸案、马德里火车站爆炸案以及发生于 2015 年 1 月的《查理周刊》枪击案和发生于 11 月的巴黎暴恐案再次表明：一方面，欧洲境内的极端穆斯林与祖籍国有着千丝万缕的联系，一旦祖籍国或恐怖组织需要，他们在所谓的“信仰”的召唤下，随时可以对自己的欧洲国家和欧洲国家的国民展开野蛮的恐怖袭击；另一方面，叙利亚和伊斯兰国的恐怖分子正利用难民危机，以难民庇护者的身份潜入欧洲国家，从事针对欧洲国家和民众的恐怖主义活动。血淋淋的历史记忆使得欧洲各国反移民团体和政党反对接受难民，尤其是信奉伊斯兰教的穆斯林难民。不少欧洲国家的民众认为，来自叙利亚的穆斯林难民的涌入将为恐怖分子进入欧洲敞开大门。实际上，欧洲国家普遍对叙利亚难民持警惕或拒斥的态度，因为叙利亚在历史上就是伊斯兰极端分子最大的集结地，而欧洲国家缺乏足够的信息来对难民和恐怖分子进行有效的甄别。已经发生在欧洲国家的恐怖主义袭击的事实表明，大量叙利亚难民的到来，将增加欧洲国家发生恐怖袭击的风险。

3. 难民危机加剧民粹主义反移民团体和政党的崛起，考验着政府的治理能力

反移民、反欧洲一体化的团体和政党在欧洲国家历来有其存在的社会土壤。2014 年以来，伴随着大量难民的到来，欧洲经济遭受金融危机的重创、失业率居高不下，给以“反移民”为旗帜的民粹主义和极右翼政党利用民众对穆斯林难民的担心和不满而在欧洲政坛上再度崛起提供了机会。

在 2014 年 5 月举行的欧洲议会选举中，民粹主义、反移民、反欧洲一体化的政党获得了阶段性的胜利，包括法国国民阵线和英国独立党 在内的右翼党团获得了全面的胜利。同样具有反移民和民粹主义倾向的比利时弗拉芒利益党、希腊的金色黎明党、波兰的法律与公正党等都获得民众的广泛支持，而成为议会中的重要的政治力量。2015 年 11 月巴黎恐袭事件后，袭击者曾以叙利亚难民身份进入欧洲、实施恐怖袭击的的事实，更是触动了各国极右翼势力的神经。而极右翼政党“法国国民阵线”（ Front National） 在 2015 年法国地方选举首轮投票中大获全胜 的事实，也从一个侧面反映了法国民众对大量难民的到来担忧与

恐惧。这也表明，民族阵线关于反对外国移民，主张排外主义，尤其是反对来自北非、西非、中东的穆斯林移民的主张，还是赢得了部分民众的广泛支持。 反移民的民粹主义和极右翼政党的崛起，迫使欧洲各国政府必须采取措施收紧难民政策，来限制大批难民到 来所带来的更大压力。

大量难民、非法移民甚至是伪装成难民庇护者的恐怖分子进入欧洲国家，以及崛起的民粹主义势力和在政坛上反移民的极右翼政党的崛起，考验着欧洲各国政府的治理能力。早在 2012 年 2 月，时任法国总统的萨科齐提议就移民问题举行全民公投，以打击非法移民和控制难民。而 2015 年，法国极右翼政党——国民阵线在首轮选举的获胜，也威胁着目前的执政党，即如果他们还拿不出解决移民危机和恐怖威胁的有效措施，那么极右翼政党可能会引发一场政治大洗牌。在英国，由于英国民众普遍认为，难民危机已经涉及到 英国国家安全以及移民管控问题，因此，迫使卡梅伦在移民问题上的立场愈发强硬。而针对日益增多的大批 难民问题，为了避免让其演变成保守党的执政危机，英国政府已经宣布将采取综合的整治措施加以应对。如在内政部网站首页公布了举报非法移民的电话，鼓励公众向警方和移民局匿名举报任何有非法移民嫌疑的人；加大对人口贩卖和偷渡犯罪的打击力度等。这些措施听起来非常有力，但实际操作起来，往往收效甚微。 这是因为许多难民、非法移民是来自无法强制遣返的国家如叙利亚、阿富汗和伊拉克，这些国家或是处于战乱状态，或是陷入无政府状态，或是深受极端组织伊斯兰国的困扰。这些人倘若没有获得合法身份又一时无法遣返，只能送至公共的避难所或难民营，而避难所、难民营管理的疏漏以及人满为患的事实，使得这些难民 有充足的机会离开避难所和难民营，成为游荡在欧洲各国的难民队伍。如果真要完全断绝对这些难民的庇护福利，将很难保证这些失去生活来源的绝望的叙利亚、阿富汗和伊拉克难民不会为了生存而铤而走险，从而走上犯罪和恐怖主义的道路。因此，对欧洲各国的政府来说，大量难民的存在的确是一场严峻的考验。如果处理不好，有可能进一步削弱社会公众对政府管理能力的信任。

4. 对难民的悲惨处境的处置挑战着欧洲社会的文明根基

欧洲国家尤其是西欧国家历来以人道主义和人权卫士而自居，民主、平等、博爱的理念深入人心。尤其 是在难民危机爆发时，欧洲国家这种人道主义和尊重人权的价值观备受赞美。“你的房子或许已经满了，但即便如此，当他们叩响

你的房门之时，你要开门迎接他们，无论他们是否有出生证明、犯罪记录或者免疫接种登记表”，1938 年欧洲发生难民危机时，面对涌入法国的难民，当时法国的“人民阵线”总理、法国社会党领 袖莱昂·勃鲁姆(Leon Blum) 所说的欢迎难民的话语言犹在耳。时至今日，面对汹涌而来的中东难民，奥朗德也明确指出，“法国有义务为难民提供精神和肉体的庇护，这也是难民不可剥夺的权利……”。自由、平等、博爱以及对包括难民在内的弱势群体的保护和援助，一直是欧盟建立共担责任、共享价值理念的新型共同体的基础和理念。任何一个希望加入欧盟的国家都必须尊重这些基本的价值观。在此次难民潮中，面对 千千万万流离失所、痛苦不堪、迫切需要得到帮助的难民，本着人道主义精神以及自由、平等、博爱的价值理念，欧洲国家应该立刻关注并采取紧急措施施以援救。然而，由于在难民接纳和安置问题上，欧盟各成员国存在着严重的分歧，欧盟提出的难民分摊方案始终无法达成一致意见，导致欧洲各国自行其是，来应对日益严重的难民问题。依据联合国难民署的数据，在 2015 年的难民潮中，在前往欧洲的艰难道路上，大约有 3600 多人死亡或失踪，尤其是 9 月 2 日叙利亚小难民死亡的照片，更是引起全球范围的热议，土耳其总统埃尔多安甚至说欧洲的难民政策是“把地中海变成了难民的坟场……我们可以看到，欧盟各成员 国共享价值观的选择始终不能超越主权国家利益。

在难民问题上，欧盟成员国政府之间的隔阂和在处置难民问题上的自行其是，也破坏了成员国之间的和谐治理关系，同时，也使欧盟自身偏离其所植根的引以为傲的文明价值观。在以欧洲为世界中心的时代，现代欧洲文明的总体价值体系在有限、均质的体系下能够运行；如今，欧洲不再是世界中心，生活在开放的全球化体系下，由于比较优势下降和生产方式不足以支持其生活方式，从摇篮到坟墓的福利难以为继却又无法削减，移民、难民等跨国性问题正在侵蚀欧洲文明根基。欧洲有媒体认为，在难民潮面前，欧洲人引以为傲的 人道主义和人权价值观已经“失效”。难民潮对欧洲社会的撕裂可能会引发更多的灾难，甚至会造成社会秩序的混乱和颠覆。因为面对难民危机时，普通大众根本无法从容地做出选择，每个人都是一种应急反应，更多地只是一种情感的宣泄。最重要的是，需要各国政府和欧盟层面拿出切实可行的有效措施，致力于难民问题的解决。面对千千万万流离失所、食不果腹的难民，无论是出于人道主义救助，还是固有价值观

使然，欧洲国家都无法视而不见。欧洲的难民危机其实也在考验着欧洲文明社会的根基。正如默克尔在 2016 年新年祝词中所表达的那样：“我们愿意也必须从过去的错误中汲取教训。我们的价值观、传统、法制观念、语言、法 律和规章支撑着我们的社会。这也是作为文明社会的根基。”

（二）难民潮可能带来的积极影响

尽管欧洲难民危机已成为全球 2015 年的重要新闻和焦点议题，但欧洲并非只是这场危机的主要承受 者，当然更非“受害者”。事实上，欧洲只是接收了难民中很少的一部分 3。大量难民的到来在引发了欧洲社 会的震荡，有可能带给欧洲国家危机的同时，同样也给欧洲国家带来了活力。正是在这个意义上，欧洲难民 危机对欧洲国家来说，有其积极意义。

1. 难民有助于缓解欧洲人口老龄化

欧洲国家不断走低的人口生育率导致人口老龄化现象越来越严重，欧洲国家特别是西欧国家普遍因受着人口老龄化的困扰。仅以德国为例，欧盟的人口数据统计显示，德国人口将从 2013 年的 8130 万缩水到 2060 年的 7080 万，其中 65 岁以上的人口比例将从 2013 年的 32% 上升到 59% 。高龄人口比例之高，让人瞠目结舌。目前在德国，每 20 个人中就有一个人超过 80 岁。根据联合国的数据，截至 2050 年，德国每 6 个人中就会有 1 个人超过 80 岁。人口老龄化将给整个社会福利体系与经济社会发展带来很大压力。在人口老龄化严重的同时，德国的生育率却在欧洲强国中排名最低。据统计，欧盟平均生育率为 1. 6，而德国仅为 1： 4，且继续呈现下降趋势。按 Prognos 智库分析，到 2020 年，德国技术工人缺口为 180 万，到 2060 年这一数字将扩大至 390 万，如果德国不能顺利转变其经济增长模式，将严重限制其未来的经济潜力。德国政府在推出刺激生育政策的同时，也积极接纳大批外来移民包括难民。在德国登记的 100 多万难民中，有 30 万—40 万难民是青少年和青壮年的劳动力，这将为缓解德国的人口老龄化发挥积极作用。

2. 中产阶级难民的流入可以部分地提供社会经济发展所需要的劳动力

据参与 2012—2014 年“移民危机”研究项目的学者艾比·泰勒(Abbie Taylor) 的调查显示，前往邻国与前往欧洲的叙利亚难民在阶级身份上存在着一定的差异: 其中，能通过中间人以移民身份前往欧洲和北美的叙利亚人大多原属

中产阶级，因为他们有着一定的经济和社会资本；而普通平民则一般只能流动至叙利亚、伊拉克和阿富汗的周边国家，其中最常见的选择是约旦和黎巴嫩。也就是说，相比于中东地区的发展中国家而言，目前逃到欧洲的难民中，有一大部分都是属于祖籍国的中产阶级，他们有相对比较熟练的技术和较好的经济收入，他们是为躲避战乱而离开了自己的国家，他们来到欧洲国家，并不会像普通民众所认为的 那样，只会消耗欧洲国家的福利支出。相反，基于积分的移民政策的特点，近期进入的这部分移民拥有与本 地劳动力互补而非竞争的技能，他们可能会在一定程度上提供社会发展所需要的劳动力。而且，调查显示，比起本地劳工，这些外来难民往往比现有(老龄化) 人口更年轻，他们工作起来更有动力，所以，难民中的许多人往往是公共财政的净贡献者。如《经济学人》发表了标题为《让他们来，让他们赚》(《Let them in and let them earn》) 的文章指出，劳工老龄化问题早已在欧洲显露，其直接后果就是劳工市场的收缩；此外，欧洲 巨大的债务问题也将殃及后代。因此，年轻的中产难民的到来也许会在一定程度上缓和这种局面。因此，如果欧洲国家能以积极的心态帮助难民，成为成功的移民，那么，这些难民就会融入当地的生活和文化之中，这样就会在欧洲形成更有活力的劳工市场，欧洲也会成为一个更开放的欧洲，从而实现将难民潮所带来的“危机”转变成为欧洲发展的“良机”。

3. 低技能移民会提升高技术部门中居民的收入

我们认为，难民可能在一定程度上和一定时期内缓解欧洲境内所需要的劳动力压力，然而有人提出，在难民中仅有少数人可以直接进入就业市场。按照德国联邦统计局的统计，德国的工作缺口都在销售、快递以 及物流等服务领域，而这些工作的一个必要条件是会说德语。由于德国的制造业已经进入了高度发达的机 械化制作阶段，其熟练工人通常是德国“学徒”制度的受益者，而熟练工人是无法在短期之内一蹴而就的，因此，就德国就业市场所需要的劳动力而言，与德国政府对难民所进行的救助和发放的社会福利相比，难民的涌入带来的财政负担可能会更大。耶鲁和达特茅斯学院的两位经济学家曾经指出，新移民可能会在劳动力 市场上与本国居民展开竞争，从而拉低平均工资，损害了本国居民的福利。

与以上观点相反，也有学者认为，大规模移民的经济后果通常取决于环境。对英国来说，最新的证据是，移民大量流入几乎未对本地居民在劳动力市场造成不利影响。英国就业率高，而且只有在经济衰退期间，才会出现对低收入人群工资产生下行压力的迹象。如果我们把一国经济视为由高技术部门和低技术部门组成，那么大量低技能移民（ 相对于本国居民而言）的涌入，反而会提升高技术部门中本国居民的收入。因此，对移入国居民来说，低技能的移民由于在劳动力市场上与他们产生竞争从而有可能会对他们产生不利，所以低技能部门的本国居民对移民的排斥会更明显。而对本国高技能居民来说，情况恰恰相反：即低技能移民的涌入可能在一定程度上提升他们的收入。但是，由于低技能移民所需要的福利支出可能会增加高技能 移民的负担，所以，高技能移民本质上也不欢迎他们的到来。法国大选的调查数据表明，工资收入和教育程、度较低的家庭对移民和难民的态度确实会更加负面。然而，从长远看来，由于低技能的难民和移民的涌入会活跃劳动力市场，从而有利于难民接受国的经济与社会的发展，所以，难民问题在经济上的影响并不是短时期内就能够表现出来的，也许随着时间的推移，接受难民的国家经济与社会发展会更具活力。

二、解决欧洲难民危机的路径

全球化时代，国际社会中的每个成员，无论是国家行为体，还是国际组织、非政府组织等非国家行为体，都负有一定的责任。它们对内应提供安全、社会稳定和物质保障等公共物品，对外遵守国际规范，维护国际准则，履行国际义务。但是，每个国家有大小、贫富、强弱的区别，若一国地域广大，国富民强，在世界经济、政 治中所占的比重大，那么相应地它所承担的责任也更大，也就是说，一国实力的强弱与国际责任的轻重应呈 现正相关关系。

在难民问题的处理上，“隔离虽然可以缓解欧盟难民危机的压力，但不能从根本上化解这一危机，甚至有可能导致更大的人道主义灾难，这与欧盟的核心价值观是完全背离的”。欧洲改革中心移民问题专家嘎米诺·马丁内兹在接受采访时说，难民危机让欧盟陷入两难境。因此，寻求解决难民问题和欧盟各国利益的最大公约数，以化解难民危机所带来的两难困境，应该是欧洲国家和欧盟目前的当务之急。

（一）增加国际社会的援助力度，改善土耳其、黎巴嫩等中东国家难民营的生活条件

在欧洲国家，穆斯林移民和难民难以获得文化与身份认同的现实，使得越来越多的叙利亚难民更愿意逃 往文化相近、语言相通的中东其他国家。事实上，在中东局势失控所形成的难民潮中，叙利亚、伊拉克和阿富 汗等周围的邻国受难民潮的影响最大，也对难民安置做出了迄今为止最为主要的贡献 4。据联合国难民署 统计，自 2011 年 3 月叙利亚危机爆发以来，逃至黎巴嫩的叙利亚难民一度达 120 万，其中多数为妇女和儿 童。黎巴嫩已成为全球难民比例最高的国家，平均每 1000 人中就有 232 人是难民。土耳其则接受了大约 230 万难民。尽管这些国家为叙利亚、伊拉克和阿富汗难民提供了力所能及的帮助，但是，由于得到国际社 会和阿拉伯国家的援助大幅减少，使得生活在中东国家的难民生活状况日趋恶化。据联合国难民署在 2015 年 12 月 24 日所发布的报告说，在黎巴嫩的叙利亚难民中有 70% 生活在贫困线以下，即每人每天不足 4 美 元，90% 的叙利亚难民靠举债为生。三分之二的难民儿童一日三餐得不到保障，6 至 14 岁的难民儿童中只 有 50% 能够入学，不少儿童被迫非法打工。显然，如果没有强有力和可持续的国际社会的人道主义援助，叙 利亚难民的状况可能会更加糟糕。尽管黎巴嫩政府多次呼吁国际社会向黎巴嫩提供更多援助，然而 2015 年 国际社会承诺给黎巴嫩的 18. 7 亿美元的援助资金目前只有 49% 到位，难民在栖身之地、卫生设备以及健康 服务等方面的情况堪忧。正因为如此，才激起了这些难民前往欧洲国家避难的热情和梦想。其中，加强与土 耳其的合作，提高在那里避难的 230 万难民的生活水平和质量，以减少通过土耳其前往希腊的叙利亚难民的 数量；同时，为生活在黎巴嫩和约旦等接受大量叙利亚难民的中东国家提高援助力度，改善生活在中东国家 难民的生活条件，提高他们的安全感和归属感，也许是解决欧洲难民危机的一条捷径。正如英国首相卡梅伦 所说的那样，难民们真正需要的是在黎巴嫩得到帮助，而不是鼓励他们冒险流亡欧洲。

（二）制定安全合法的移民渠道，打击从事难民转移的非法贩运活动

大批难民的逃亡催生了价值数十亿美元的偷渡生意。由于难民没有签证，不能合法赴欧，许多人不得不 求助于蛇头组织，从而让国际人口走私组织大发横

财。一些蛇头甚至在网络上做广告，告知能够提供偷渡的 交通工具和价格。按照美联社的报道，不少难民家庭在出逃前变卖了所有家产，为了从蛇头组织那里搞到一 张船票，他们常常要花数百甚至数千欧元。此外，由于路线拉长、成本升高，组织难民偷渡的“蛇头”坐地涨 价，许多难民出不起钱，不得不在半路“下车”。欧盟边防局(Frontex) 的负责人对德国媒体透露，2015 年以 来，非法进入欧盟境内的难民数字达到 100 万人的大关。然而，对许多难民来说，他们损失的不只是大量钱 财，迎接他们的也不仅仅是一段苦难艰辛、颠沛流离的生活，他们踏上的或许将是一条不归之路。因为，许多 蛇头组织为了躲避海岸警卫队的缉查，常常在夜间用小船或橡皮艇载人，甚至用只能承载 200 人的船只运送 四五百人，以致翻船死人的事件频繁发生。尽管如此，成千上万的难民依旧在源源不断地涌入。据联合国难 民署统计，2014 年，大约有 21. 8 万人乘船经地中海抵达欧洲，在这一过程中有 3500 人溺水身亡。2015 年地 中海中线又吞噬了 3600 多条鲜活的生命。

非法偷渡不仅使得难民损失了财产，而且造成了大量难民的伤亡。而难民一旦进入了欧洲的申根国家，人们就不可能被束缚在一个国家，他们会迁徙到自己预计会过得更好的国家，因此，为了在源头制止移民涌入，欧洲国家需要团结一致，帮助那些置身于难民潮前沿、疲于应付的希腊和意大利等国。很难想象，如果没 有资源雄厚的边境保护和移民服务，欧洲大陆还能保持当今内部无边界的境界。所以，设立统一的难民标准，制定安全合法的移民渠道，重建被难民潮冲垮的共同边界，包括实施严格的边境措施，提高难民入境标 准，严厉打击走私集团，当是解决难民危机的有效手段。正如国际移民组织澳大利亚分部主管卡特里娜克拉 茨曼所说，欧洲缺乏安全、合法的移民渠道，迫使移民们找人贩子，走非法渠道。这种状况世纪上也完全是近 日欧洲难民寻求奔赴欧洲的真实写照。克拉茨曼也认为: “移民本身不是问题，它只是在反应当今世界的局 势。然而欧盟现行的体系和这个局势并不协调。”因此，欧洲国家和欧盟建立合法的移民渠道，当是解决当下难民危机的重要举措。

从全球格局来看，欧洲难民危机是全球结构性贫困的产物，国与国之间的不平等是引发战乱进而造成难 民潮的根本原因。因此，解决难民危机的根本办法，是恢复被战乱冲击的国家秩序、促进当地的和平、稳定与 经济发展，从

而从根本上减少难民的产生。而面对已经形成的难民潮，则需要欧洲国家、欧盟、难民潮产生的始作俑者———美国及其西方盟国乃至国际社会的共同努力，才能解决。如果欧洲各主权国家能够本着对国际社会负责任的态度，寻求超越各国狭隘的国家利益的理念，真正秉持人权高于主权、坚持人道主义精神来进一步强化国际担当意识，就必然会实现欧洲国家利益和国际社会利益的共同增值，这也许是解决难民危机的唯一路径。

希望各位代表能够理性思考难民带给欧洲的利害关系，在会场上提出真正能持久解决危机的方案。

四、美洲

全球难民问题已经成为国际社会必须正视的严峻问题。近十年来，在拉美地区，当地的难民人数和规模呈急剧增长态势。根据联合国难民署的统计数据，2018 年委内瑞拉成为全球新增庇护申请人数最多的来源国，其数量超过 34 万人;哥伦比亚本国国内流离失所者人数为世界第二，超过 800 万人;而尼加拉瓜和中美洲的难民与庇护申请人数同样在上升，美洲地区各种形式的被迫流离失所者人数已经达到约 1280 万人，占全球总数的近五分之一。面对日益严峻的难民形式，世界各国采取了不同的应对措施，也积极推动难民问题解决，联合国难民署也于 2018 年 12 月通过《难民问题全球公约》，期望“以可预测和公平的方式在联合国全体会员国和其他相关利益攸关方之间分担负担和责任。”但由于该公约并不具有法律的强制力，因此，全球难民增长的态势仍未改变。

一、背景介绍

1、洪都拉斯与中美洲难民危机

自 2009 年洪都拉斯政变以来，洪都拉斯统治集团实行新自由主义紧缩政策。如公有部门私有化，社会公共支出削减，压迫反抗力量。其于 2013 年 提出的“特许城市”计划更是被质疑为洪都拉斯当局和境外大资本侵夺老百姓居住权利、进而加剧社会动荡之暴行的深入。而对劳动群众的不满情绪和反抗，统治阶级还在“民主选举”中使用暴力手段。现任洪都拉斯总统胡安•奥兰多•埃尔南德斯在 2013 年总统大选上位，其支持势力在投票前夕暗杀了总统候选人希奥玛拉(前总统塞拉亚之妻)所属的自由重建党的多名参选人和骨干成员，以防止希奥玛拉执政; 另一方面，洪都拉斯当权者又继续和美国政府在军备扩张等方面深入合作，以强化国家机器的镇压力量。总而言之，在新自由主义的紧缩性政策当局的暴力统治，由于社会动荡而加重的经济低迷和全球极端气候加剧等因素的交迫下，洪都拉斯群众被迫离开家园，前往其他地区谋生。

另一方面，在新冠肺炎疫情的持续蔓延之下，“移民大篷车”(赴美中美洲难民潮以搭乘顺风车等方式寻求各种方法进入美国的形式)卷土重来。数千名洪都拉斯难民进入危地马拉并开始向墨西哥出发以前往美国。为了应对难民潮，美国当局采取了激进的反移民政策。

中国现代国际关系研究院拉美研究所副所长孙研峰认为，美国政府推行的激进反移民政策加剧了中美洲难民危机，使其更加极端化、 扩散化。美国的移民政策尤其是美

墨边境墙的修建导致中美洲难民大量聚集在从中美洲到美国边境的地区，使中美洲难民问题消极影响扩大。

2、委内瑞拉和尼加拉瓜的难民危机

从 2015 年开始，由于委内瑞拉国内持续的政治动荡，大量委内瑞拉人不得不迁往其他国家。截至 2019 年 12 月，至少有 480 万委内瑞拉人客居他国，有 390 万人选择定居拉美地区。美国移民政策研究所于 2020 年二月发布的报告《不均衡的欢迎:拉丁美洲与加勒比地区对委内瑞拉和尼加拉瓜移民的应对》中提及:阿根廷巴西等 11 国共接受了拉美地区超过 95%的难民和移民。其中，哥伦比亚接收了逾 163 万人，占本国人口的近 3%，秘鲁接收了约 86.4 万人，厄瓜多尔和智利也分别接收了超过 35 万人。与此同时，随尼加拉瓜国内局势升级，奥尔特加政府对大规模群众抗议采取了镇压性手段，有 8-10 万名尼加拉瓜人因此逃离本国。这些被迫流离失所者的主要去向为哥斯达黎加，人口规模达到了哥斯达黎加人口总数的约 2%。虽然相较于仍在持续增长的委内瑞拉难民和移民而言，尼加拉瓜难民的增速在 2019 年后逐渐趋缓，但在短期内仍无法得到有效缓解，这也给南美洲国家提出了治理难题。针对这两个国家的难民，绝大多数拉美国家采取了相对开放的态度 ，向这些群体提供合法居住途径，然而，由于难民人数增加，一些国家内部产生了排外情绪，拉美国家面临巨大挑战。

3、美国的难民政策

在美洲，一向高举“人道主义”旗帜，对移民和难民持宽容态度的 美国，成为美洲国家的大批难民申请难民庇护的目标国。从 2010 年以来的过去十余年中，美国收到约有 170 万份新的难民庇护申请。安全、暴力问题不断恶化，社会动荡的委内瑞拉和面临严峻经济形势的中美洲国家和地区的公民构成了在美国寻求国际保护的最大群体。美国已经连续三年成为拉丁美洲国家和地区寻求难民庇护的最大目的地。但是，从国际难民接纳国结构来看，截至 2019 年 12 月，按国籍划分，美国接纳难民人数为 110 万人，仅排第六，远不及土耳其 390 万人、哥伦比亚 200 万人，仅与经济社会极不发达的苏丹、伊朗等国相当。制造了众多人道主义灾难，间接产生了数以千万计难民的美国，理应接纳更多难民。此外美国政府近年来一直力主在美国和墨西哥边境修筑边境墙，甚至动用国防预算来解决修墙的经费问题。而这堵边境墙也加剧了中美洲移民的生存困境。由此，美国在对待难民问题上，采取的是激进的反移民政策。

二、成因分析

按照联合同难民署分类，全球流离失所者包括难民、寻求庇护者、海外流离失所者和国内流离夫所者。本文件则将其统称为广义上的难民。

驱动此次难民规模激增的主要因素是难民输出国的社会不稳定，那么引发这些国家动荡与冲突的根源即为此次难民潮的主要影响因素。

第一，美国对洪都拉斯右翼政变的默许所引起的洪都拉斯新统治集团的疯狂反攻，由此造成了洪都拉斯境内暴力犯罪猖獗和贩毒等有组织犯罪行为增加。政变发生前，时任洪都拉斯总统塞拉亚本是持中立偏右的政治立场。但在彼时未曾消退的拉美“粉红浪潮”的影响下，塞拉亚逐步“左转”，与美国关系逐渐疏远。在洪都拉斯加入玻利瓦尔联盟-----美帝国主义在拉美的死敌后，两国关系急转直下。因此，在政变发生后，奥巴马政府虽表示“深切关注”可仍然默许了右翼分子对洪都拉斯统治集团的撤换。这也导致了后来的中美洲难民问题。

第二 、美国支持委内瑞拉反对派导致 450 万委内瑞拉人被迫流离失所而来拉丁美洲和加勒比海地区申请避难。委内瑞拉曾经与美国的经贸关系十分紧密。但委内瑞拉前总统查韦斯上台执政后，该国与美国的关系渐行渐远。2019 年 1 月，委内瑞拉反对党派在首都加拉加斯发起大规模游行，反对党领袖自行宣布为该国“临时总统”随即得到以美国为代表的美洲多国领导人的承认。这引发了总统马杜罗的不满。委内瑞拉政局动荡与美国的经济制裁，使委内瑞拉经济每况愈下，民不聊生。

洪都拉斯与委内瑞拉难民只是美洲难民的一部分。美洲问题不仅仅只有洪都拉斯与委内瑞拉问题，美洲难民问题的缘起也不止上文说的简单。从历史上看。这是拉美马克思主义运动在 21 世纪遭受的抵制，也是东欧剧变所引起的国际共运低潮和垄断资本的反攻。从国际层面上看，这是拉美劳动人民共同面对的问题的缩影——资本剥削、贫富分化，外资外债和拉美一体化进程的起落不定。国际性的问题只能在国际层面才能得以根本降决，美洲难民问题需要所有美洲国家代表们一起完成一份和谐的答卷。

三、美洲国家的主要政策措施及现存问题

美洲国家对于难民的政策可大致分为四个方面：

一是入境政策。在本轮难民危机兴起之时，大部分美洲国家对难民与移民采取了较为宽松的入境政策，许多同家不要求难民提供签证就予以准入。但是，在 2019 年后，不少国家调整了其入境政策，使得难民的入境难度增加。这也导致了越来越多难民通过非法途径前往他国，这也为移民管理带来了巨大的压力。

二是居留政策。在危机发生后，许多美洲国家向难民们提供了人道主义援助。如哥伦比亚和秘鲁，就向共计 100 多万难民提供了合法居留身份。但因为担心更大规模的合法化可能会吸引更多难民的涌入，易造成国内反移民情绪的升级，各国政府因此采取了相对谨慎的态度。

三是公共服务政策。在公立教育领域大部分国家均向难民开放了基础教育。但对于拉美国家而言，本国的教育资源已相对有限，这也导致大量难民儿童无学可上。在公共卫生领城，所有国家均向难民提供了紧急医疗援助服务，但这在很大程度上取决于各国政府如何介定“紧急医疗”概念。

四是劳动力政策。大多数难民在客居国都能进入当地的劳动力市场，但因为难民国的技能证明不为接收国所认可，这也导致了不少高技能人才出现“大材小用”或是失业现象。

面对大量难民的涌入和滞留，缺乏移民接受经验的拉美国家应如何有效应对，趋利避害?作为美洲少数的发达国家，美国、加拿大应在此次危机中扮演怎样的角色?国际社会应如何为美洲应对难民危机提供支持与援助?

参考文献

[1]顾炜程.论难民的国际法保护困境与出路——以叙利亚难民危机为切入点[J].法制与社会,2016(19):5-6.DOI:10.19387/j.cnki.1009-0592.2016.07.003.

[2]何慧.论联合国难民署的历史地位与现实作用[J].国际论坛,2004(04):12-15+79.

[3]潘蓓英.非洲难民问题难解之源[J].西亚非洲,2000(01):33-37+78.

[4]宋清润.东南亚爆发严重难民危机[J].世界知识,2015,No.1655(12):32-34.

[5]夏梦雅.全球视角下难民保护困境分析及思考[J].东南大学学报(哲学社会科学版),2020,22(S2):80-83.DOI:10.13916/j.cnki.issn1671-511x.2020.s2.018.

[6]陈亚娇.浅析联合国难民署对难民保护的方式及局限[J].新西部(理论版),2017,No.399(06):12+11.

[7]刘益梅.欧洲难民危机的影响及其解决路径[J].山东社会科学,2016,No.246(02):136-142.DOI:10.14112/j.cnki.37-1053/c.2016.02.019.

[8]宋全成.动荡与冲突中全球难民治理的困境与前景[J].西亚非洲,2021,No.277(02):121-140.

[9]郑永年.美国“重返亚洲”与亚洲秩序的巨变[J].东南亚南亚研究,2013,No.17(01):32-34+92.DOI:10.13848/j.cnki.dnynybjb.2013.01.004.